



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 46-K/PM.I-04/AD/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dan Kota Bengkulu dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUDI ANDRIANSYAH**
Pangkat, NRP : Serda, 31110040100891
Jabatan : Ba Dosir Staf Pers Kodim 0407/Kota Bengkulu
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 14 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Danau 14 RT 3 RW 1, Kel. Panorama, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0407/Kota Bengkulu Nomor Kep/28/XI/2023 tanggal 9 November 2023.
2. Papera:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-1 dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/14/XI/2023 tanggal 27 November 2023.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-2 dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/22/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023.
3. Dibebaskan dari penahanan oleh Papera terhitung mulai tanggal 28 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/09/I/2024 tanggal 28 Januari 2024.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor BP-23/A-22/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor

Halaman 1 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial)
Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah
bulan Juni 2019.
- e) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial)
Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah
bulan Juli 2019.
- f) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial)
Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah
bulan Agustus 2019.
- g) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial)
Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah
bulan September 2019.
- h) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial)
Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah
bulan Oktober 2019.
- i) 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial)
Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah
bulan November 2019.
- j) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial)
Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah
bulan Februari 2020.
- k) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial)
Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah
bulan Maret 2020.
- l) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial)
Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah
bulan April 2020.
- m) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial)
Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah
bulan Mei 2020.
- n) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial)
Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah
bulan Juli 2020.
- o) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial)
Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah
bulan Agustus 2020.
- p) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial)
Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah

Halaman 3 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
halaman 4 dari 86

- q) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Februari 2021.
- r) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan April 2021.
- s) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Februari 2022.
- t) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Maret 2022.
- u) 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan April 2022.
- v) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Mei 2022.
- w) 1 (satu) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengembalian kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai TA 2019 sampai dengan TA 2022.
- x) 1 (Satu) lembar Bukti Penyetoran uang Tunai bentuk KU-42 dari Paku Korem 041/Gamas tanggal 25 Agustus 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dibacakan di persidangan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana anomali tunkin sepenuhnya ke kas negara sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- b. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap jujur, kooperatif dan berterus terang tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Halaman 4 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

- d. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik dan disiplin.
 - e. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana apapun sebelum perkara ini terjadi.
 - f. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi dalam negeri yaitu Satgas Pamtas RI-PNG tahun 2012-2013 dan Satgas Pamtas RI-PNG tahun 2015-2016 serta telah memperoleh riwayat tanda jasa S.L. Kesetiaan Delapan Tahun dan S.L. Dharma Nusa.
 - g. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga yang saat ini mempunyai tanggungan anak yang masih kecil dan masih membutuhkan bimbingan dari orang tua.
3. Permohonan yang diajukan sendiri oleh Terdakwa dan disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dimana Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa telah mengembalikan dana anomali tunkin seluruhnya termasuk tunkin Terdakwa walaupun sangat berdampak terhadap perekonomian keluarga, serta Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga dimana ayah Terdakwa sedang sakit stroke sejak tahun 1995 dan Ibu Terdakwa sedang sakit kanker rektum/usus.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Salam, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910095041169, Pgs. Kakum Korem 041/Gamas berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 041/Gamas Nomor Sprin/1386/XI/2023 tanggal 17 November 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 November 2023 serta Surat Kuasa Substitusi tanggal 14 Mei 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya pada suatu waktu tertentu, atau setidaknya masih dalam tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **"Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud**

Halaman 5 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan (1) yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjur Infanteri di Dodiklatpur Batu Raja Sumsel, setelah itu bertugas di Yonif 144/JY, lalu sejak bulan Desember tahun 2017 ditugaskan BP (Bawah Perintah) sebagai Ta Operator Staf Keuangan Korem 041/Gamas, selanjutnya pada tahun 2022 Terdakwa mengikuti Diktukba Reg T.A 2022 di Rindam II/Sriwijaya, lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda selanjutnya melanjutkan Dikjurba Infanteri di Dodiklatpur Baturaja Sumsel, setelah selesai ditugaskan ke Kodim 0407/BKL hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Dosir Sipers Dim 0407/KB dengan pangkat Serda NRP 31110040100891.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan PNS bernama Raden Muhammad Ali Kurniawan yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Keuangan Kurem 041/Gamas (DPO Kejati Bengkulu) pada tahun 2017 di Makorem 041/Gamas saat Terdakwa bertugas BP sebagai Ta Operator Staf Keuangan Korem 041/Gamas dan antara Terdakwa dengan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Ta Operator Staf Keuangan Korem 041/Gamas, pada awal bertugas diberikan tugas untuk membantu penomoran pertanggung jawaban keuangan (Wabku), mencatat dan menghimpun Wabku, setelah itu sejak bulan Juli 2018 Terdakwa di tugaskan oleh Paur Verifikasi Lettu Cku Gunawan untuk membantu Bendahara Pengeluaran Keuangan Kurem 041/Gamas yang dijabat oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dengan tugas membuat SPP (surat perintah pembayaran) dan SPM (surat perintah membayar) sesuai dengan rekapan dari juru bayar.
4. Bahwa proses Pengajuan Gaji, Tunjangan Kinerja personel Makorem 041/Gamas dan Uang makan PNS dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut,; Pengajuan Gaji personel dibuat paling lambat tanggal 5 s.d. 10 setiap bulannya, menggunakan Aplikasi GPP yang di pengang oleh Juru Bayar Korem 041/Gamas dan Jajaran Korem 041/Gamas, sedangkan untuk pengajuan Uang Makan PNS di buat tanggal 15 s.d. 20 setiap bulannya diajukan oleh Juru Bayar untuk pembayaran uang makan personel PNS yang berhak menerima dan untuk pengajuan Tunkin personel TNI dan PNS dibuat paling lambat tanggal 25 setiap bulannya menggunakan Aplikasi bernama GENERATOR kepada Perwira Keuangan Korem 041/Gamas (Pakurem 041/Gamas), kemudian setelah pejabat Pakurem menerima pengajuan sebagaimana maksud tersebut diatas, lalu pejabat Pakurem dengan

Halaman 6 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggunaan aplikasi Gaji.id Web secara Online (Aplikasi GPP dan aplikasi Generator) mengajukan kepada Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, lalu diajukan ke KPPN Bengkulu untuk di rekonsiliasi atau penyamaan data dengan data yang ada di KPPN Bengkulu, selanjutnya setelah KPPN Bengkulu menyatakan Pengajuan Gaji sudah benar maka Perwira Keuangan Korem 041/Gamas mendapat pemberitahuan dalam bentuk Aplikasi bahwa Rekonsiliasi atau data gaji sudah di terima, selanjutnya Operator Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat perintah pembayaran (SPP) untuk diajukan ke PPK yaitu Kasrem 041/Gamas dan terakhir kembali ke Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang dijabat oleh Pakurem 041/Gamas, setelah deal/Acc selanjutnya Pengajuan Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS di ajukan ke KPPN Bengkulu dalam bentuk Administrasi Data Komputer (ADK) kepada Bendahara Pengeluaran yaitu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan Operatornya yang dijabat oleh Terdakwa, selanjutnya tanggung jawab Pengajuan Gaji sudah sepenuhnya kepada pihak Bendahara Pengeluaran, lalu Bendahara Pengeluaran melakukan pengajuan dan pencairan Gaji, Tunkin dan Uang Makan personil ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bengkulu dalam bentuk Administrasi Data Komputer (ADK), setelah itu dilakukan kembali rekonsiliasi atau pencocokan data transaksi keuangan dengan KPPN, selanjutnya setelah mendapat persetujuan KPPN untuk pencairan dana, maka secara otomatis dana masuk ke rekening Bank Personil masing-masing, lalu Bendara Pengeluaran memberikan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF kepada Paku Korem 041/Gamas sebagai kelengkapan pembuatan Wabku Gaji, Tunkin dan Uang makan PNS.

5. Bahwa pada tanggal 01 April 2019 pukul 09.54 WIB, Terdakwa sebagaimana biasanya mendapatkan uang Tunjangan Kinerja induk atau hak Terdakwa dengan menerima transfer sejumlah uang yang masuk ke Rekening milik Terdakwa BRI Norek 10801023762506 a.n Budi Andriansyah (Rekening gaji) Sebesar Rp 2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), saat itu Terdakwa mengetahuinya dari informasi Notifikasi mobile Banking BRI milik Terdakwa, namun satu menit kemudian pada pukul 09.55 WIB masuk lagi sejumlah uang ke rekening gaji Terdakwa sebesar Rp 5.089.000,00 (lima juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah), beberapa saat kemudian sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Bendahara Pengeluaran Keuangan Kurem 041/Gamas yaitu PNS atas nama Raden Muhammad Ali Kurniawan menyampaikan kepada Terdakwa menggunakan telephone WhatsApp berkata "But, itu ada uang masuk ke rekeningmu tolong kamu cek, nanti kamu kirim ke abang", lalu Terdakwa bertanya "Uang apa itu bang, tunkin Terdakwa kan sudah masuk" lalu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menjawab "Itu ada uang abang masuk ke rekeningmu, nanti kamu transfer ke abang",

Halaman 7 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Terdakwa mengecek rekening miliknya menggunakan Aplikasi Mobile Banking BRI di handphone Terdakwa, setelah mengecek Terdakwa melihat bahwa benar ada sejumlah uang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp 5.089.000,00 (lima juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi kembali PNS R.M. Ali berkata "Bang, ijin bang ini ada uang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp 5.089.000,00 (lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah)", lalu PNS RM. Ali menyuruh Terdakwa mentransfer ke rekening BNI miliknya dengan nomor rekening 0381881878 a.n. BPK R MUHAMMAD, sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saat itu juga Terdakwa mentransfer ke rekening PNS R.M. ALI sebesar nominal yang disebutkan, setelah itu Terdakwa bertanya kepada PNS R.M. Ali "Duit apa ini bang koq masuk-masuk bae ke rekening aku bang, jujur aja bang ini duit apa" PNS R.M. Ali menjawab "Tidak apa-apa itu sisanya untukmu nanti kalo ada apa-apa abang yang tanggung jawab".

6. Bahwa setelah Terdakwa menerima transfer sejumlah uang yang diduga berasal atau bersumber atau perolehannya dari kejahatan, masuk ke Rekening gaji milik Terdakwa sebagaimana pada bulan April 2019 tersebut, selanjutnya terhitung sejak saat itu sampai dengan bulan Mei 2023 ada sejumlah uang masuk ke rekening gaji Terdakwa dan setiap ada uang masuk, maka PNS RM. Ali memberitahukan Terdakwa tentang hal tersebut, lalu menyuruh Terdakwa mentransfer ke rekening BNI nomor rekening 0381881878 a.n. BPK R MUHAMMAD, terkadang juga meminta Terdakwa menarik secara tunai, dan begitu seterusnya tanpa ada pertanyaan dari Terdakwa tentang asal usul uang tersebut karena diantara keduanya sudah terdapat saling pengertian, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada bulan Juni 2019 pukul 11.28 WIB, sejumlah uang masuk ke rekening Terdakwa nomor rekening BRI Norek 10801023762506 a.n. Budi Andriansyah Sebesar Rp 3.781.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), beberapa menit kemudian Tunkin hak Terdakwa masuk sebesar Rp 2.089.000,00 (dua juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah), setelah itu atas permintaan PNS R.M. Ali Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada PNS R.M. Ali ke rekening (BNI Norek 0381881878 a.n BPK R. MUHAMMAD) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) adalah bagian Terdakwa yang diberikan oleh PNS R.M. Ali.
- b. Pada bulan Juli 2019 pukul 13.33 WIB uang masuk ke rekening (BRI Norek 10801023762506 a.n. Budi Andriansyah) berturut-turut dengan jumlah total sebesar Rp 18.278.000,00 (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sudah termasuk Tunkin Induk dan Tunkin ke 13 milik Terdakwa sebesar Rp 4.178.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), lalu Terdakwa mentransfer ke rekening (BNI Norek 0381881878

Halaman 8 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bpk R MUHAMMAD) sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan uang cash sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga total Terdakwa berikan kepada PNS R.M. Ali sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

c. Pada bulan September 2019 pukul 09.13 Wib masuk uang ke rekening (BRI Norek 10801023762506 a.n. Budi Andriansyah) Sebesar Rp 22.904.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Induk milik Terdakwa dengan total sebesar Rp 4.178.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan Terdakwa transfer kepada PNS R.M. Ali ke rekening (BNI Norek 0381881878 a.n Bpk R MUHAMMAD) sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa berikan secara tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

d. Pada bulan Oktober 2019 masuk uang ke rekening (BRI Norek 10801023762506 a.n. Budi Andriansyah) sebesar Rp 11.152.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) termasuk didalamnya Tunkin Induk milik Terdakwa sebesar Rp. 2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) lalu PNS R.M. Ali minta transfer ke rekening (BNI nomor Rekening 8136834150 a.n. Sdr RM IQBAL). sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berikan secara tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisannya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah bagian Terdakwa yang diberikan oleh PNS R.M. Ali.

e. Pada bulan November 2019 masuk uang ke rekening (BRI Norek 10801023762506 a.n. Budi Andriansyah) sebesar Rp 12.511.000,00 (dua belas juta lima ratus sebelas ribu rupiah) termasuk Tunkin induk sebesar Rp 2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) lalu Terdakwa transfer ke rekening PNS R.M. Ali ke rekening (BNI Norek 0381881878 a.n Bpk R MUHAMMAD) sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa berikan secara tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

f. Pada bulan Desember 2019 masuk uang ke rekening (BRI Norek 10801023762506 a.n. Budi Andriansyah) sebesar Rp 17.280.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) termasuk Tunkin Induk sebesar Rp 4.178.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kemudian atas permintaan PNS R.M. Ali uang tersebut Terdakwa berikan secara tunai kepada Sdri. Evi (Istri PNS R.M. Ali) di rumah orang tua Sdri. Evi di Sawah Lebar sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

g. Pada bulan Februari 2020 masuk uang ke rekening (BRI Norek 10801023762506 a.n. Budi Andriansyah) sebesar Rp 8.402.000,00 (delapan juta empat ratus dua ribu rupiah) termasuk Tunkin induk Terdakwa sebesar Rp 2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan pada saat itu PNS R.M. Ali tidak meminta untuk Terdakwa transfer kepada PNS R.M. Ali akan

Halaman 9 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PNS R.M. Ali dengan "Tarik uang cash aja but Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sisanya simpan dulu di rekening kamu" lalu Terdakwa menarik uang secara tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada PNS R.M. Ali.

h. Pada bulan Maret 2020 masuk uang ke rekening (BRI Norek 10801023762506 a.n. Budi Andriansyah) sebesar Rp 14.088.000,00 (empat belas juta delapan puluh delapan ribu) termasuk Tunkin hak Terdakwa sebesar Rp 2.089.000,00 (dua juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah) lalu PNS R.M. Ali menyuruh Transfer kepada Terdakwa ke rekening (BNI Norek 0381881878 a.n. Bapak R MUHAMMAD) dengan sisa uang di rekening bulan Desember 2019, bulan Februari 2020 dan bulan Maret 2020 total semua sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) menjadi bagian milik Terdakwa yang diberikan oleh PNS R.M. Ali, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

i. Pada bulan April 2020 masuk uang ke rekening (BRI Norek 10801023762506 a.n. Budi Andriansyah) sebesar Rp 6.640.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk Tunkin Induk Terdakwa sebesar Rp 2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) lalu Terdakwa transfer kepada PNS R.M. Ali ke rekening (BNI Norek 0381881878 a.n Bpk R MUHAMMAD) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

j. Pada bulan Mei 2020 masuk uang ke rekening (BRI Norek 10801023762506 a.n. Budi Andriansyah) sebesar Rp 6.767.000 (enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) termasuk tunkin Induk Terdakwa sebesar Rp 2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), lalu Terdakwa transfer ke PNS R.M. Ali ke rekening (BNI Norek 0381881878 a.n. Bpk R MUHAMMAD) sebesar Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

k. Pada bulan Juli 2020 masuk uang ke rekening (BRI Norek 10801023762506 a.n. Budi Andriansyah) sebesar Rp 6.267.000,00 (enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) termasuk tunkin Induk Terdakwa sebesar Rp 2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan pada bulan Juli tersebut PNS R.M. Ali tidak meminta Terdakwa untuk Transfer.

l. Pada bulan Agustus 2020 masuk uang ke rekening (BRI Norek 10801023762506 a.n. Budi Andriansyah) sebesar Rp 8.408.000,00 (delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah) termasuk Tunkin Induk Terdakwa sebesar Rp 2.089.000,00 (dua juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah), lalu Terdakwa transfer ke PNS R.M. Ali ke rekening (BNI Norek 0381881878 a.n. Bpk R MUHAMMAD) sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

m. Pada bulan September 2020 masuk uang ke rekening (BRI Norek 10801023762506 a.n. Budi Andriansyah) sebesar Rp 7.533.000,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) termasuk Tunkin Induk Terdakwa sebesar

Halaman 10 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Rp 2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), lalu Terdakwa transfer ke PNS R.M. Ali ke rekening (BNI Norek 0381881878 a.n. Bpk R MUHAMMAD) sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta Sembilan ratus rupiah). Sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening (BNI nomor Rekening 8136834150 a.n. Sdr RM IQBAL) dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

n. Pada bulan Februari 2021 masuk uang ke rekening (BRI Norek 10801023762506 a.n. Budi Andriansyah) sebesar Rp 9.487.000,00 (Sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) termasuk Tunkin Induk Terdakwa sebesar Rp 2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), lalu Terdakwa transfer ke (BNI Norek 0381881878 a.n. Bpk R MUHAMMAD) sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

o. Pada bulan April 2021 masuk uang ke rekening (BRI Norek 10801023762506 a.n. Budi Andriansyah) sebesar Rp 9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) termasuk Tunkin Induk Terdakwa sebesar Rp 2.089.000 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), lalu Terdakwa transfer ke (BNI Norek 0381881878 a.n. Bpk R MUHAMMAD) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening (MANDIRI NOREK 1130034616332 a.n. Fadilah).

p. Pada bulan Februari 2022 masuk uang ke rekening (BRI Norek 10801023762506 a.n. Budi Andriansyah) sebesar Rp 9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) termasuk Tunkin Induk Terdakwa sebesar Rp 2.089.000,00 (dua juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah) pada saat itu PNS R.M. Ali tidak ada menyuruh Terdakwa untuk transfer.

q. Pada bulan Maret 2022 masuk uang ke rekening (BRI Norek 10801023762506 a.n. Budi Andriansyah) sebesar Rp. 6.789.000 (enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) termasuk tunkin Induk Terdakwa sebesar Rp 2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), lalu Terdakwa transfer ke (BNI Norek 0381881878 a.n. Bpk R MUHAMMAD) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

r. Pada bulan April 2022 masuk uang ke rekening (BRI Norek 10801023762506 a.n. Budi Andriansyah) sebesar Rp 14.542.000,00 (empat belas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening (BNI Norek 0381881878 a.n. Bpk R MUHAMMAD) sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

s. Pada bulan Mei 2022 masuk uang ke rekening (BRI Norek 10801023762506 a.n. Budi Andriansyah) sebesar Rp 254.972.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) termasuk

Halaman 11 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan induk terdakwa sebesar Rp 2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), lalu Terdakwa berikan kepada PNS R.M. Ali uang Tunai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

t. Bahwa total keseluruhan dana Tunkin yang masuk ke rekening Terdakwa (BRI Norek 10801023762506 a.n. Budi Andriansyah) terhitung sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 sebesar Rp 457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian, yaitu uang sebesar Rp 48.047.000,00 (empat puluh delapan juta empat puluh tujuh juta rupiah) adalah Tunkin Induk yang merupakan hak Terdakwa dan uang sebesar Rp 409.741.000,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) merupakan uang yang berasal atau bersumber atau perolehannya dari kejahatan yang dilakukan oleh PNS R.M. Ali dengan memanipulasi data pengajuan Tunkin personil Korem 041/Gamas.

u. Bahwa selanjutnya dari Nominal dana Anomali Tunkin sebesar Rp 409.741.000,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 74.430.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dan sisanya uang sebesar Rp 335.400.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan/serahkan kepada PNS R.M. Ali.

7. Bahwa Terdakwa selain menerima Transferan dana sebesar Rp 457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ke rekening BRI Norek 10801023762506 a.n. Budi Andriansyah, Terdakwa juga menerima Transferan uang sebesar Rp 152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) dari nomor rekening 561701005972537 a.n. Fadliansyah (Saksi-5), yang di terima Terdakwa dalam dua tahap, yaitu pada tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dan pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah), lalu Terdakwa disuruh oleh PNS R.M. Ali mengambil uang tersebut secara tunai, setelah itu Terdakwa serahkan uang sebesar Rp 152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut secara Tunai kepada PNS R.M. Ali.

8. Bahwa kemudian sekira pertengahan bulan Agustus 2023, Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) pejabat Perwira Keuangan Korem 041/Gamas yang baru menjabat TMT 14 Agustus 2023 mendapat Informasi dari Staf Perencanaan Angkatan Darat (Srenad) dan Inspektorat Jenderal Angkatan Darat (Irjenad) melalui Konferensi Vidio/Vidiocomference (Vicon), saat itu pejabat Irjenad menyampaikan kepada Saksi-4) bahwa ada temuan Anomali/keanehan pada Tunkin di jajaran Korem 041/Gamas, selanjutnyanya data Anomali tersebut di Inventarisasi ke Kementerian Keuangan oleh Dirkuad, lalu Dirkuad memberikan data tersebut ke jajaran Korem

Halaman 12 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

041/Gamas, selanjutnya Saksi-4 selaku Pakurem 041/Gamas mencari dan meneliti data-data dan nama-nama Anomali Tunkin dengan mencocokkan data antara penganjuan Tunkin bulan Januari 2023 Jajaran Korem 041/Gamas dan Pengajuan Tunkin bulan September 2023 Jajaran Korem 041/Gamas dan terdapat perbedaan jumlah yang sangat besar, lalu Saksi-4 mengecek lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) dan terdapat indeks Tunkin yang tidak sesuai untuk beberapa personel diantaranya Terdakwa, Saksi-5 Serda Deni Apriansyah (Kodim 0425/Seluma), Koptu Aidil Fitri Juliansyah (Kodim 0423/BU), Sertu Ardi Juni Kusumo (Kodim 0428/Mukomuko), Serka Arbi Herfanda (Kodim 0425/MM), Serda Zulfikar (Kodim 0409/RL) dan Serda Evo Prengki (Saksi-6).

9. Bahwa kemudian, atas temuan tersebut Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 menggunakan Telephone WhatsApp, saat itu Saksi-4 memberitahu Terdakwa berkata "Bud, itu ada temuan, kamu harus mengembalikan uang Anomali Tunkin sebesar Rp 457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)" dan dijawab Terdakwa "Siap Paku saya usahakan untuk uang kembaliannya".

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2023, Terdakwa datang kerumah dan menghadap Saksi-4 di Asmil Perumahan 20 Padang Harapan, setibanya Terdakwa dan bertemu Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Uangnya sudah ada belum, untuk dikembalikan ke kas Negara" Terdakwa menjawab "Siap Paku saya usahakan Paku" selanjutnya Pakurem mengatakan kepada Terdakwa "Sebenarnya saya sudah tau pak, "ini pasti ulahnya PNS Ali kan?, akan tetapi berhubung ini atas nama rekening bapak, jadi bapak yang harus mengembalikannya". setelah itu Saksi-4 dan Terdakwa pergi ke rumah PNS R.M. Ali beralamat di Komflek Perumahan Puri Lestari, Jl. Puri Lestari Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu, Kota. Bengkulu, dan setibanya di rumah PNS Ali, Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 dan Saksi-6, lalu Terdakwa menghampiri dan bertanya kepada Saksi-5 dan Saksi-6 maksud berada di tempat tersebut dan ternyata Saksi-5 dan Saksi-6 menemui PNS Ali guna meminta pertanggung jawaban kepada PNS Ali, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, setelah Saksi-4 pulang, lalu Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan PNS Ali, berkoordinasi tentang kejelasan pertanggung jawaban pengembalian dana Anomali Tunkin tersebut, dan hasil dari pertemuan tersebut PNS Ali menyanggupi mengembalikan uang Terdakwa dengan syarat dari PNS Ali, siapa pun yang bertanya Terdakwa harus menjawab dengan jawaban "Siap saya, siap salah, siap lalai, siap dikembalikan" dan PNS Ali meminta agar tidak melebar kemana-mana lalu setelah mendapat kejelasan dari PNS Ali, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengembalikan dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekening Terdakwa (BRI Norek 10801023762506 a.n. Budi Andriansyah) ke Kas Negara melalui Pekas Korem 041/Gamas sebesar Rp. 457.788.000,-(empat

Halaman 13 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (gugatan) terdakwa (Rp 457.788.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan cara berangsur dengan Rincian Sbb:

- a. Pada tanggal 15 Agustus 2023 sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada Serda Muhammad Putra Habibillah (Saksi-3) di rumah Saksi-3 di Asmil Perumahan Garuda, Jl. Garuda 1, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu.
 - b. Pada tanggal 16 Agustus 2023 Terdakwa kembalikan lagi sebesar Rp 206.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Letda Cku Edison (Paur verifikasi) di Kantor Kurem 041/Gamas.
 - c. Pada tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa mengembalikan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Saksi-3 di Kantor Kurem 041/Gamas.
 - d. Pada tanggal 23 Agustus 2023 Terdakwa mengembalikan sebesar Rp 159.788.000,00 (seratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Terdakwa serahkan kepada Letda Cku Edison (Paur Verifikasi) di rumah Letda Cku Edison (Paur verifikasi) Perumahan Jenggalu Lingkarbarat, Kec. Gading Cempaka, Kota. Bengkulu.
12. Bahwa dari nominal uang yang sudah Terdakwa kembalikan ke Kas Negara melalui Pekas Korem 041/Gamas sebesar Rp 457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana bukti pengembalian berbentuk bukti surat KU42 yang di dikeluarkan oleh Kakurem 041/Gamas, adalah sebagian besar uang milik Terdakwa dan PNS R.M. Ali hanya membantu Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp 148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah).
13. Bahwa terhadap Transferan uang sebesar Rp 152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari nomor rekening 561701005972537 a.n. Fadliansyah (Saksi-5) pada tanggal 9 dan 10 Mei 2022, maka sejumlah uang tersebut telah dipertanggung jawabkan oleh Saksi-5 dengan dikembalikan kepada Kas Negara oleh Saksi-5, sesuai bukti pengembalian ke Kas Negara yaitu KU 42, Billing PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan Bukti Setor Kas Negara.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi-1 (Serka Dedi Erdison), Saksi-2 (Serda Muhammad Sudarwin), Saksi-3 (Serda Muhammad Putra Habibillah), Saksi-4 (Mayor Cku Iwan

Halaman 14 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Saksi-5 (Serka Fajriyah) dan Saksi-6 (Serda Evo Frengki) tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan 140 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Para Saksi tersebut tidak dapat hadir secara langsung di persidangan karena bertempat tinggal di Bengkulu, yang mana tempat tinggal para Saksi tersebut jaraknya jauh sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk datang secara langsung di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang. Selanjutnya Oditur Militer memohon agar pemeriksaan terhadap para Saksi tersebut dilakukan secara elektronik (zoom).

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dalam Pasal 11 ayat (2) menyebutkan: "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruangan sidang pengadilan meskipun dilakukan secara elektronik" dan dalam ayat (3) huruf d menyebutkan: "Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim", selanjutnya dalam ayat (7) menyebutkan: "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut." Berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan keadaan sebagaimana dijelaskan oleh Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perlu mengabulkan permohonan Oditur Militer bahwa pemeriksaan para Saksi tersebut dilaksanakan secara elektronik (zoom).

Adapun para Saksi yang diperiksa di persidangan secara elektronik (zoom) tersebut menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **DEDI ERDISON**
Pangkat, NRP : Serka, 31940766951273
Jabatan : Baurnik 2 Tim Intelrem
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Linggau, 29 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Pembangunan No. 3 Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Serka Dedi Erdison) kenal dengan Terdakwa (Serda Budi

Halaman 15 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Andriansyah sejak Terdakwa dipanggil di kantor Tim Intel Korem 041/Gamas untuk diminta keterangan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu atas perintah dari Kasi Intel Korem 041/Gamas karena Terdakwa diduga terlibat menerima aliran dana Anomali Tunkin atau kelebihan pembayaran Tunkin.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2023 Saksi dan Serma Riki Zulkarnain (Dansub Intel C/1 Tim Intelrem 041/Gamas) mendapat perintah secara lisan dari Mayor Cpm Rustan Ferdinan (Pasi Intel Korem 041/Gamas) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yaitu Saksi-5 (Serka Fadriansyah) dan Saksi-6 (Serda Evo Frengki) dalam perkara Anomali Tunkin dari bulan April 2019 sampai dengan tahun 2022 di Korem 041/Gamas.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2023 Saksi dan Serma Riki Zulkarnain melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruangan Tim Intel Korem 041/Gamas dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa telah terlibat dalam perkara Anomali Tunkin yang dilakukannya bersama PNS Ali (Bendara Pengeluaran Korem 041/Gamas) dari bulan April 2019 sampai dengan tahun 2022 di Korem 041/Gamas.

5. Bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2023, Terdakwa telah menerima aliran dana Anomali Tunkin dari KPPN Provinsi Bengkulu yang masuk ke rekening BRI Nomor Rekening 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dengan total keseluruhan sejumlah Rp457.788.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bulan April 2019 sejumlah Rp5.089.000,00 (lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- b. Bulan Mei 2019 sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- c. Bulan Juni 2019 sejumlah Rp3.781.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- d. Bulan Juli 2019 sejumlah Rp18.278.000,00 (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- e. Bulan September 2019 sejumlah Rp22.904.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
- f. Bulan Oktober 2019 sejumlah Rp11.152.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
- g. Bulan November 2019 sejumlah Rp12.511.000,00 (dua belas juta lima ratus sebelas ribu rupiah).
- h. Bulan Desember 2019 sejumlah Rp17.280.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bulan Februari 2020 sejumlah Rp8.402.000,00 (delapan juta empat ratus dua ribu rupiah).

j. Bulan Maret 2020 sejumlah Rp14.889.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

k. Bulan April 2020 sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

l. Bulan Mei 2020 sejumlah Rp6.767.000,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

k. Bulan Juli 2020 sejumlah Rp6.267.000,00 (enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

l. Bulan Agustus 2020 sejumlah Rp8.408.000,00 (delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah).

m. Bulan September 2020 sejumlah Rp7.533.000,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

n. Bulan Februari 2021 sejumlah Rp9.487.000,00 (sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

o. Bulan April 2021 sejumlah Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

q. Bulan Februari 2022 sejumlah Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

r. Bulan Maret 2022 sejumlah Rp6.789.000,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

s. Bulan April 2022 sejumlah Rp14.542.000,00 (empat belas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).

t. Bulan Mei 2022 sejumlah Rp 254.972.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

6. Bahwa uang yang masuk ke rekening BRI Nomor Rekening 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang Anomali Tunkin yang dilakukan oleh PNS Ali dari bulan April 2019 sampai dengan tahun 2022 di Korem 041/Gamas.

7. Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) masuk ke rekening BRI Nomor Rekening 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah, kemudian PNS Ali menyuruh Terdakwa untuk menarik tunai selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp342.788.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) secara cash dan transfer kepada PNS Ali dan dari uang tersebut Terdakwa mendapat fee dari PNS Ali sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

Halaman 17 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petusanya bahwa saksi tidak mengetahui ada keterkaitan apa sehingga PNS Ali mempercayai Terdakwa sebagai penerima transferan dana Anomali Tunkin dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022.

10. Bahwa Saksi sebagai Tim Intel Korem 041/Gamas tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa tentang aliran dana Anomali Tunkin yang diterima Terdakwa dan motivasi Terdakwa dalam menerima dana Anomali Tunkin tersebut karena Terdakwa tergiur mendapat keuntungan dari PNS Ali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Nama lengkap : MUHAMMAD SUDARWIN

Kesatuan : Korem 041/Gamas

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Selebar Kota Bengkulu.

1. Bahwa Saksi (Serda Muhammad Sudarwin) kenal dengan Terdakwa (Serda Budi Andriansyah) sekira bulan Juli 2022 pada saat pertama kali Saksi berdinas di Korem 041/Gamas (BP dari Kodim 0423/BU) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana tahap pengajuan Tunkin dari Pekas Korem 041/Gamas ke KPPN Provinsi Bengkulu dikarenakan tugas dan tanggung

Halaman 18 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pjawab Saksi sebagai Juru Bayar hanya sampai dengan pengajuan ke Pekas Korem 041/Gamas, sedangkan tugas pengajuan ke KPPN adalah tugas dari PNS Ali sebagai Bendahara Pengeluaran Korem 041/Gamas.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung apakah PNS Ali dibantu oleh orang lain dalam pengajuan Tunkin ke KPPN Provinsi Bengkulu dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022, namun pada saat Saksi menjabat sebagai Juru Bayar Korem 041/Gamas sejak bulan Juli 2022, pada saat Saksi datang ke Pekas Korem 041/Gamas dalam hal pengajuan Gaji dan Tunkin, Saksi mendapat informasi bahwa dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 dalam pengajuan Gaji dan Tunkin ke KPPN Provinsi Bengkulu PNS Ali di bantu oleh Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam pengajuan Gaji dan Tunkin ke KPPN oleh PNS Ali sesuai dengan ketentuan atau tidak dikarenakan kapasitas Juru Bayar hanya sebatas membuat pengajuan selanjutnya pengajuan tersebut diajukan ke Pekas Korem 041/Gamas berbentuk ADK (Administrasi Data Komputer).

6. Bahwa mekanisme Saksi sebagai Juru Bayar Makorem 041/Gamas dalam proses Pengajuan Gaji, Tunkin dan Uang Makan personel Makorem 041/Gamas sebagai berikut:

a. Pengajuan Gaji personel Makorem 041/Gamas dibuat paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, setelah dibuat menggunakan Aplikasi DPP kemudian diajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas, setelah deal selanjutnya pengajuan Gaji Saksi serahkan dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu PNS Ali, selanjutnya tanggung jawab pengajuan Gaji sudah sepenuhnya kepada pihak Bendahara Pengeluaran. Setelah pihak BP selesai melakukan rekon maka Saksi menerima SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari BP Makorem 041/Gamas, selanjutnya SPP dan SPM Saksi print sebagai kelengkapan pembuatan Wabku Gaji, setelah itu secara otomatis setiap tanggal 1 gaji personel Makorem 041/Gamas masuk ke rekening BRI masing-masing.

b. Pengajuan Tunkin personel TNI dan PNS Makorem 041/Gamas dibuat paling lambat tanggal 25 setiap bulannya, Saksi menghimpun kekuatan personel yang berhak menerima Tunkin kemudian Tunkin diampirah menggunakan Aplikasi GENERATOR. Setelah selesai Saksi ajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu

Halaman 19 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI selanjutnya diajukan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)

yaitu Danrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas untuk diperiksa. Setelah deal selanjutnya pengajuan Tunkin Saksi serahkan dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu PNS Ali kemudian oleh pejabat Bendahara Pengeluaran data tersebut direkon, setelah berhasil Saksi akan menerima SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari BP Makorem 041/Gamas. Selanjutnya SPP dan SPM Saksi print sebagai kelengkapan pembuatan Wabku Tunkin. Setelah itu secara otomatis setiap tanggal 2 ke atas Tunkin personel Makorem 041/Gamas masuk ke rekening BRI sesuai nama personel yang diajukan dan sesuai gride masing-masing.

c. Pengajuan Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas dibuat diakhir bulan, Saksi merekap personel PNS yang berhak untuk dibayarkan uang makan, kemudian data diampurah menggunakan Aplikasi Gaji Wab secara online (sejak bulan September 2023 sebelumnya tetap menggunakan Aplikasi DPP) setelah jadi, Saksi mengajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas untuk diperiksa. Setelah deal selanjutnya pengajuan Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas Saksi serahkan dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu PNS Ali. Setelah selesai Saksi akan menerima SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari BP Makorem 041/Gamas. Selanjutnya SPP dan SPM Saksi print sebagai kelengkapan pembuatan Wabku Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas. Setelah itu secara otomatis setiap tanggal 3 ke atas Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas masuk ke rekening BRI masing-masing PNS Makorem 041/Gamas.

7. Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Juru Bayar Makorem 041/Gamas dari bulan Juli 2022 sampai dengan saat ini, dalam hal pengajuan Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas sudah sesuai ketentuan seperti yang Saksi jelaskan, nominal pengajuan per item (Gaji, Tunkin TNI dan PNS dan Uang Makan PNS) sudah sesuai dengan hak/gride setiap personel militer dan PNS Makorem 041/Gamas.

8. Bahwa setiap pengajuan Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas setiap bulannya yang sudah cair, Saksi hanya mendapatkan tanda bukti siap pencairan berupa SPM (Surat Perintah Membayar) dari Pakurem 041/Gamas

Halaman 20 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nominal yang diajukan yang tertera di SPM sama dengan nominal pada saat pengajuan awal.

9. Bahwa nominal yang siap cair yang tertera di SPM selama Saksi menjabat tidak pernah terjadi perbedaan dengan nominal pengajuan awal dan apabila berbeda secara otomatis sistem menolak pencairan terhadap pengajuan dan selama Saksi menjabat tidak pernah hal itu terjadi.

10. Bahwa dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2023 yang mengajukan Gaji dan Tunkin Terdakwa masih dari Juru Bayar Korem 041/Gamas dikarenakan Terdakwa sesuai dengan nominatif masih personel Korem 041/Gamas, sedangkan menjabat sebagai Operator di Pekas 041/Gamas hanya BP (Bawah Perintah).

11. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menerima aliran dana Anomali Tunkin dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Saksi mengetahui sekira bulan Agustus 2023 setelah ada giat vicon dengan Srenad, Saksi dipanggil oleh Pakurem 041/Gamas atau Saksi-4 (Mayor Cku Iwan Irawan) dan menanyakan kepada Saksi "Kamu sudah tau belum tentang temuan Anomali Tunkin" Saksi menjawab "Belum tau", setelah itu Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi bahwa ada temuan Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa, selanjutnya sekira bulan September 2023 dan pada saat ada Tim Audit dari Itdam II/Swj, Saksi diperlihatkan oleh Tim Audit Itdam II/Swj nama-nama yang terlibat, salah satunya ada nama Terdakwa sebagai penerima transferan dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

12. Bahwa uang sejumlah Rp 457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa ke kas negara melalui Pekas Korem 041/Gamas sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

13. Bahwa sumber uang sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang di terima oleh Terdakwa dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022, yaitu dari aliran dana Anomali Tunkin.

14. Bahwa setelah perkara dana Anomali Tunkin ini terbongkar sekira bulan September 2023, PNS Ali ditarik berdinis ke Kudam II/Swj dan sampai saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaannya dimana karena PNS Ali telah meninggalkan kesatuan tanpa izin.

15. Bahwa yang dilakukan oleh Kesatuan Korem 041/Gamas terkait permasalahan Terdakwa yang menerima dana Anomali Tunkin, yaitu Terdakwa dipanggil oleh Paku Korem 041/Gamas kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Staf Intel Korem

Halaman 21 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

041/Gamas sebagai Saksi. Terdakwa diminta oleh Paku Korem 041/Gamas untuk mengembalikan seluruh dana Anomali Tunkin yang telah masuk ke rekening Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **MUHAMMAD PUTRA HABIBILLAH**
Pangkat, NRP : Serda, 21210099850302
Jabatan : Baridokbelpeg Kurem 041/Gamas
Kesatuan : Kudam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 28 Maret 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 144/JY, Jln. Zainal Arifin Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Serda Muhammad Putra Habibillah) kenal dengan dengan Terdakwa (Serda Budi Andriansyah) sejak Saksi masuk dan berdinan di Korem 041/Gamas pada bulan September 2021 dan anntara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa jabatan Saksi pada saat ini di Kurem 041/Gamas sebagai Operator Aplikasi SAKTI terhitung mulai tanggal 3 September 2023 menggantikan PNS Ali.
3. Bahwa sejak berdinan di Kurem 041/Gamas pada bulan September 2021, yang menjabat sebagai Operator Aplikasi SAKTI sebelumnya adalah Terdakwa dan pada bulan Juni 2022 Terdakwa mengikuti Secaba Reg, selanjutnya Operator Aplikasi SAKTI diambil alih oleh PNS Ali sampai dengan bulan Agustus 2023.
4. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima transferan dana Anomali Tunkin dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2023, namun pada bulan Agustus 2023 pada saat ada vicon dengan Srenad, Saksi diberitahu oleh Pakurem 041/Gamas pada saat itu (Mayor Cku Paimin) bahwa ada Anomali Tunkin di jajaran Korem 041/Gamas dan dari nama-nama yang disebutkan oleh Mayor Cku Paimin di dalamnya terdapat nama Terdakwa.
5. Bahwa dana Anomali Tunkin yang diterima dan masuk ke rekening Terdakwa dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2023 sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), akan tetapi sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut ke kas negara melalui Kurem 041/Gamas dengan bukti pengembalian bentuk KU-42.
6. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira Pukul 13.30 WIB Terdakwa melalui telephone Watshapp, Terdakwa bertanya kepada Saksi "Danru, lagi dimana?"

Halaman 22 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-jawab saya sedang di depan Bri Cabang Bengkulu”, selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi di depan BRI Cabang Bengkulu (Jln. S. Parman No. 120, Padang Harapan, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu), setelah bertemu dengan Saksi, Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai yang dibungkus ke dalam plastik warna hitam kepada Saksi uang sejumlah Rp209.788.000,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya setelah Saksi menerima uang tersebut, Saksi langsung kembali ke kantor Kurem 041/Gamas dan uang sejumlah Rp209.788.000,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Pakurem 041/Gamas atau Saksi-4 (Mayor Cku Iwan Irawan), setelah itu Saksi langsung pergi ke kantor KPPN Provinsi Bengkulu dan pada hari yang sama Terdakwa juga mengembalikan uang Anomali Tunkin kepada Pakurem 041/Gamas sejumlah Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira Pukul 18.10 WIB, setelah Saksi pulang dari kantor KPPN Saksi langsung ke kantor Kurem 041/Gamas dan setelah tiba di kantor, Pakurem 041/Gamas atau Saksi-4 memerintahkan Saksi untuk membuatkan Surat KU-42 atas pengembalian dana Anomali Tunkin atas nama Terdakwa sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

8. Bahwa uang Anomali Tunkin sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang dikembalikan oleh Terdakwa tersebut telah disetorkan ke kas negara dengan bukti surat penerimaan negara BILINK pada tanggal 25 Agustus 2023 Kode Bank 0115 melalui BRI Cabang Padang Jati Kota Bengkulu.

9. Bahwa untuk pengajuan Tunkin yaitu menerima berupa file perhitungan data pegawai dari Juru Bayar jajaran Kodim yang ada di Korem 041/Gamas setelah itu file tersebut dimasukan ke sebuah aplikasi yang bernama Aplikasi Sakti kemudian file tersebut diupload sesuai dengan jumlah data tersebut jika berhasil maka dibuatlah SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan perhitungan yang telah diberikan oleh Juru Bayar kepada Pekas Korem 041/Gamas dan untuk pencairan Tunkin dari terbitnya SPP (Surat Perintah Pembayaran) kemudian terbitlah SPM (Surat Perintah Membayar) kemudian diajukan ke Paku Korem 041/Gamas untuk ditandatangani dan dicap kemudian SPM (Surat Perintah Membayar) tersebut di PDF kan dan diupload ke Aplikasi Sakti setelah itu menunggu proses pencairan dari pihak KPPN Bengkulu jika berhasil maka terbitlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), kemudian uang Tunkin yang sudah diajukan langsung masuk ke rekening personel masing-masing.

10. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui uang yang diterima Terdakwa dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2023 sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut

Halaman 23 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada dana sumbernya dari mana, namun pada bulan Agustus 2023 pada saat ada vicon dengan Srenad, setelah itu Saksi diberitahu oleh Pakurem 041/Gamas (Mayor Cku Paimin) baru Saksi mengetahui bahwa uang yang diterima Terdakwa tersebut sumbernya dari PNS Ali.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Pakurem 041/Gamas atau Saksi-4 pergi ke rumah PNS Ali pada malam hari, dikarenakan Saksi-4 akan memberitau kepada Saksi-5 (Serka Fadliansyah), Terdakwa dan Saksi-6 (Serda Evo Frengki) agar segera mengembalikan uang Anomali Tunkin ke kas negara.

12. Bahwa sejak Saksi berdinasi di Kurem 041/Gamas pada bulan September 2021, yang menjabat sebagai Operator Aplikasi SAKTI adalah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa bekerja sebagai Operator Aplikasi SAKTI di bawah kendali PNS Ali dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa terlibat melakukan manipulasi Tunkin atau tidak.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, PNS Ali telah merubah data dan melakukan manipulasi data Anomali Tunkin dan Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan manipulasi data Anomali Tunkin.

14. Bahwa selama Saksi berada di Staf Keuangan Korem 041/Gamas sejak bulan September 2021, Saksi tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa jika Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **IWAN IRAWAN**
Pangkat, NRP : Mayor Cku, 21950322021072
Jabatan : Paku Korem 041/Gamas
Kesatuan : Kudam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 7 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Asrama Korem 20 Padang Harapan Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Mayor Cku Iwan Irawan) kenal dengan dengan Terdakwa (Serda Budi Andriansyah) sekira bulan Agustus 2023 saat ditemukannya adanya kejadian Anomali Tunkin di wilayah Korem 041/Gamas, saat itu Saksi baru kenal dan baru mengetahui bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjabat sebagai Operator SAKTI di Kurem 041/Gamas (BP dari Korem 041/Gamas) pada waktu Pakurem 041/Gamas dijabat oleh Mayor Cku Paimin, yang Saksi ketahui saat ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Dosir Staf Pers Kodim 0407/KB dan tidak ada hubungan keluarga dengan

Halaman 24 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi berdinis di Korem 041/Gamas sejak tanggal 14 Agustus 2023 dengan jabatan Pakurem 041/Gamas menggantikan Pakurem 041/Gamas yang lama yaitu Mayor Cku Paimin yang pindah ke Pusdikku Ditkuat Bandung sejak tanggal 14 Agustus 2023.

3. Bahwa mekanisme Saksi sebagai Pakurem 041/Gamas dalam proses Pengajuan Gaji, Tunkin dan Uang Makan personel Makorem 041/Gamas sebagai berikut:

a. Pengajuan Gaji personel Makorem 041/Gamas dibuat paling lambat tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 setiap bulannya, setelah dibuat menggunakan Aplikasi GPP dipengang oleh Juru Bayar Korem 041/Gamas dan jajaran Korem 041/Gamas kemudian diajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke KPPN Bengkulu untuk di rekonsiliasi atau penyamaan data dengan data yang ada di KPPN Bengkulu, selanjutnya setelah KPPN Bengkulu menyatakan pengajuan Gaji sudah benar maka Saksi mendapat pemberitahuan dalam bentuk aplikasi bahwa rekonsiliasi atau data gaji sudah di terima, selanjutnya Operator PPK membuat SPP (Surat perintah pembayaran) selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar) yaitu Saksi sendiri Pakurem 041/Gamas. Setelah deal/Acc selanjutnya pengajuan Gaji diajukan ke KPPN Bengkulu dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu PNS Ali dan Operatornya Terdakwa. Selanjutnya tanggung jawab pengajuan Gaji sudah sepenuhnya kepada pihak BP (Bendahara Pengeluaran), setelah pihak BP selesai melakukan rekonsiliasi maka Saksi menerima SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP Makorem 041/Gamas ke KPPN Bengkulu. Selanjutnya SPP dan SPM diprint sebagai kelengkapan pembuatan Wabku Gaji. Setelah itu secara otomatis setiap tanggal 1 gaji personel Makorem 041/Gamas masuk ke rekening BRI masing-masing dan Saksi membuat laporan setiap bulannya kepada Danrem 041/Gamas setelah Gaji personel militer dan PNS masuk di rekening masing-masing.

b. Pengajuan Tunkin personel TNI dan PNS Makorem 041/Gamas dan jajaran Korem 041/Gamas dibuat paling lambat tanggal 25 setiap bulannya Saksi mengajukan ke KPPN Bengkulu, Saksi menggunakan Aplikasi GENERATOR, setelah selesai Saksi ajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas dan

Halaman 25 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id (Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar) yaitu

Saksi sendiri sebagai Pakurem 041/Gamas untuk diperiksa. Setelah deal selanjutnya pengajuan Tunkin diserahkan dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu PNS Ali dan Operatornya Terdakwa, kemudian oleh pejabat Bendahara Pengeluaran data tersebut direkonsiliasi, setelah berhasil akan menerima SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP Makorem 041/Gamas. Selanjutnya SPP dan SPM diprint sebagai kelengkapan pembuatan Wabku Tunkin. Setelah itu secara otomatis setiap tanggal 2 ke atas Tunkin personel Makorem 041/Gamas masuk ke rekening BRI sesuai nama personel yang diajukan dan sesuai gride atau kepangkatan masing-masing dan Saksi membuat laporan setiap bulannya kepada Danrem 041/Gamas setelah Tunkin personel militer dan PNS masuk di rekening masing-masing.

c. Pengajuan Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas dan jajan Korem 041/Gamas dibuat tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya, Saksi menerima pengajuan dari Juru Bayar untuk pembayaran uang makan personel PNS yang berhak untuk dibayarkan, kemudian Saksi menggunakan Aplikasi Gaji Web secara online, setelah jadi Saksi mengajukan ke KPPN Bengkulu kemudian setelah Acc dari KPPN Bengkulu, Saksi mengajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas untuk diperiksa. Setelah deal selanjutnya pengajuan Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas diserahkan dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu PNS Ali dan Operatornya Terdakwa. Setelah selesai akan menerima SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP Makorem 041/Gamas. Selanjutnya SPP dan SPM Saksi print sebagai kelengkapan pembuatan Wabku Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas. Setelah itu secara otomatis setiap tanggal 3 ke atas Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas masuk ke rekening BRI masing-masing PNS Makorem 041/Gamas dan jajan dan Saksi membuat laporan setiap bulannya kepada Danrem 041/Gamas setelah Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas dan jajan masuk di rekening masing-masing.

4. Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Pakurem 041/Gamas dari tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan saat ini, dalam hal pengajuan Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas dan jajan sudah sesuai ketentuan dan nominal pengajuan per item (Gaji, Tunkin TNI dan PNS dan Uang Makan PNS) sudah sesuai

Halaman 26 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

5. Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Pakurem 041/Gamas dari tanggal 14 Agustus 2023 bahwa setiap pengajuan Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas dan jajan setiap bulannya yang sudah cair, Saksi hanya mendapatkan tanda bukti siap pencairan berupa SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari KPPN Bengkulu dan nominal yang akan cair yang tertera di SP2D sama dengan nominal pada saat pengajuan awal.
6. Bahwa nominal yang siap cair yang tertera di SP2D selama Saksi menjabat tidak pernah terjadi perbedaan dengan nominal pengajuan awal, Saksi pastikan apabila berbeda secara otomatis sistem menolak pencairan terhadap pengajuan dan selama Saksi menjabat tidak pernah hal itu terjadi namun yang sebelumnya Saksi tidak tahu pada saat Pakurem 041/Gamas lama menjabat yaitu Mayor Cku Paimin.
7. Bahwa dana Anomali Tunkin masuk ke rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah, dana tersebut berasal dari SPAN sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 yang seluruhnya sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
8. Bahwa dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekening BRI Terdakwa pada tahun 2019 sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 1 April 2019 masuk sejumlah Rp5.089.000,00 (lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp7.178.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - b. Pada tanggal 2 Mei 2019 masuk sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan tanggal 24 Mei 2019 masuk sejumlah Rp2.089.000 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp4.178.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - c. Pada tanggal 11 Juni 2019 masuk sejumlah Rp3.781.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp5.870.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - d. Pada tanggal 2 Juli 2019 masuk sejumlah Rp3.319.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dan sejumlah Rp3.781.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), kemudian tanggal 18 Juli 2019 masuk sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sejumlah Rp5.089.000,00 (lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya tanggal 25 Juli 2019 masuk sejumlah Rp4.089.000,00 (empat juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp18.278.000,00 (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 27 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada tanggal 10 September 2019 masuk sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 September 2019 masuk sejumlah Rp 4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp22.904.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah).

- f. Pada tanggal 1 Oktober 2019 masuk sejumlah Rp4.251.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 masuk sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp11.152.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
 - g. Pada tanggal 1 November 2019 masuk sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan sejumlah Rp5.871.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), kemudian dan tanggal 5 November 2019 masuk sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp12.511.000,00 (dua belas juta lima ratus sebelas ribu rupiah).
 - h. Pada bulan Desember 2019 masuk sejumlah Rp17.280.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
9. Bahwa dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekening BRI Terdakwa pada tahun 2020 sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 3 Februari 2020 pukul 09.44 Wib masuk sejumlah Rp3.851.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan masuk sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp8.402.000,00 (delapan juta empat ratus dua ribu rupiah).
 - b. Pada tanggal 2 Maret 2020 masuk sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp6.129.000,00 (enam juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp3.781.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp14.088.000,00 (empat belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - c. Pada tanggal 1 April 2020 masuk sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta

Halaman 28 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (sembilan ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp6.640.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

- d. Pada tanggal 4 Mei 2020 masuk sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dan sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), kemudian tanggal 5 Mei 2020 masuk sejumlah Rp2.291.500,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), sehingga total sejumlah Rp9.058.500, (sembilan juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - e. Pada tanggal 1 Juli 2020 masuk sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan sejumlah Rp4.178.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp6.267.000,00 (enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - f. Pada tanggal 3 Agustus 2020 masuk sejumlah Rp5.089.000 (lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan tanggal 4 Agustus 2020 sejumlah Rp3.319.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp8.408.000,00 (delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah).
 - g. Pada tanggal 1 September 2020 masuk sejumlah Rp5.183.000,00 (lima juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp7.533.000,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
10. Bahwa dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekening BRI Terdakwa pada tahun 2021 sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 1 Februari 2021 masuk sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dan sejumlah Rp7.271.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp9.487.000,00 (sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
 - b. Pada tanggal 1 April 2021 masuk sejumlah Rp7.271.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan tanggal 5 April 2021 sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
11. Bahwa dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekening BRI Terdakwa pada tahun 2022 sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 3 Februari 2022 masuk sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan tanggal 4 Februari 2022 sejumlah Rp7.271.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
 - b. Pada tanggal 4 Maret 2022 masuk sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian tanggal 17 Maret 2022 sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sejumlah

Halaman 29 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp6.789.000,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

c. Pada tanggal 4 April 2022 masuk sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan tanggal 6 April 2022 sejumlah Rp14.542.000,00 (empat belas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp16.631.000,00 (enam belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

d. Pada tanggal 9 Mei 2022 masuk sejumlah Rp35.510.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp10.562.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan sejumlah Rp208.900.000,00 (dua ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp254.972.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

12. Bahwa mengenai dana Anomali Tunkin yang di terima oleh Terdakwa tersebut, Saksi tidak pernah mendapatkan laporan karena Saksi baru menjabat sebagai Paku Korem 041/Gamas sejak tanggal 14 Agustus 2023.

13. Bahwa setelah Juru Bayar mengajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, kemudian ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar) tidak bisa dirubah tetapi pada saat Pakurem 041/Gamas yang lama (Mayor Cku Paimin) dan Bendahara Pengeluarannya PNS Ali, Saksi tidak mengetahui.

14. Bahwa sebelum permasalahan dana Anomali Tunkin diketahui, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Saksi selaku Paku Korem 041/Gamas bahwa di rekening Terdakwa terdapat aliran dana yang masuk diluar kebiasaan.

15. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan dana Anomali Tunkin yang diterimanya pada tahun 2019 sampai dengan 2022 sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan uang tersebut sudah disetorkan ke kas negara dengan bukti pengembalian bentuk KU-42 dan Billing PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

16. Bahwa yang dilakukan oleh kesatuan terkait permasalahan Terdakwa telah menerima transferan dana Anomali Tunkin pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yaitu Terdakwa diminta untuk segera mengembalikan dana Anomali Tunkin tersebut ke kas negara.

17. Bahwa sekira bulan Agustus 2023 Saksi berada di rumah PNS Ali (Perumahan Puri Lestari 6 Kota Bengkulu) bersama dengan Pakurem 041/Gamas yang lama (Mayor Cku Paimin) dalam rangka membahas Lampiran SPM Anomali Tunkin yang

Halaman 30 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2019 sampai dengan 2022.

18. Bahwa yang ikut pertemuan pertama yaitu Saksi sendiri, Mayor Cku Paimin, Saksi-3 (Serda Muhammad Putra Habibillah) dan PNS Ali dan pada saat itu tidak ada yang mengembalikan dana Anomali Tunkin, kemudian pertemuan kedua yaitu Saksi sendiri, Letda Cku Edison, Saksi-3, Saksi-6 (Serda Evo Prengki) dan PNS Ali dan waktu itu juga tidak ada yang mengembalikan dana Anomali Tunkin dan Saksi hanya menanyakan kapan mengembalikan dana Anomali Tunkin tersebut.
19. Bahwa apabila dana Anomali Tunkin yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa ke kas negara sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut masih terdapat hak Terdakwa berupa Tunkin Terdakwa, setelah Saksi berkoordinasi dengan KPPN Bengkulu Tunkin yang menjadi hak Terdakwa dapat dikembalikan kepada Terdakwa kembali tetapi ada beberapa syarat yang harus dilengkapi oleh Terdakwa.
20. Bahwa dalam perkara ini dimana Terdakwa pernah menerima dana Anomali Tunkin pada tahun 2019 sampai dengan 2022, Terdakwa sudah mengembalikan 100 persen kerugian negara.
21. Bahwa instruksi yang mengharuskan Terdakwa segera mengembalikan dana Anomali Tunkin yang telah diterimanya pada saat itu adalah dari Kakudam II/Swj.
22. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mengenai pengajuan Tunkin personel Korem 041/Gamas ada proses rekon di KPPN Bengkulu.
23. Bahwa dana Anomali Tunkin yang diterima Terdakwa dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 masuk ke rekening BRI Terdakwa berasal dari SPAN.
24. Bahwa setelah perkara dana Anomali Tunkin ini terbongkar sekira bulan Agustus 2023, PNS Ali ditarik berdinis ke Kudam II/Swj dan sampai saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaannya karena PNS Ali telah melakukan THTI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **FADLIANSYAH**
Pangkat, NRP : Serka, 21090252760988
Jabatan : Batih Anev/Dalprog Siren
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 15 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Puri Lestari, Kel. Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu.

Halaman 31 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Saksi (Serka Fadliansyah) kenal dengan Terdakwa (Serda Budi Andriansyah) sejak tahun 2019 pada saat Terdakwa berdinasi di Korem 041/Gamas, setelah itu masih di tahun 2019 Terdakwa di BPkan di Pekas Korem 041/Gamas dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Batih Anev/Dalprog Siren Korem 041/Gamas, salah satunya memonitor realisasi anggaran Korem 041/Gamas yang sudah diserap, apabila sudah sesuai dengan yang diajukan dengan yang diserap, Saksi membuat laporan pelaksanaan penyerapan anggaran kepada Srendam II/Swj berbentuk produk Laplagar Satker Korem 041/Gamas.
3. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui apabila ada personel jajaran Korem 041/Gamas menerima dana Anomali Tunkin dikarenakan tidak ada keterkaitan antara Saksi sebagai Batih Anev/Dalprog Siren Korem 041/Gamas, Saksi hanya memonitor realisasi anggaran secara global seluruh jajaran Korem 041/Gamas, sedangkan dana yang Saksi evaluasi adalah dana yang sudah turun dari Pekas Korem 041/Gamas, namun Saksi mengetahuinya pada bulan Desember 2022 pada saat tutup buku kemudian setelah Saksi melakukan pengecekan dan evaluasi realisasi anggaran TA 2022 dan membuat Laplagar TA 2022 terdapat realisasi yang tidak sesuai antara bulan ke bulan terhitung dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 terdapat nominal yang tidak sinkron.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat kesalahan sehingga dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 terdapat nominal yang tidak sinkron, yaitu dikarenakan ada kesalahan dari Pekas Korem 041/Gamas pada saat pengajuan ke KPPN Bengkulu, kemungkinan dari Pekas Korem 041/Gamas telah merubah nominal pengajuan dari Juru Bayar masing-masing jajaran Korem 041/Gamas sehingga terdapat nominal yang tidak sinkron.
5. Bahwa mekanisme pengajuan Tunkin di jajaran Korem 041/Gamas, yaitu pengajuan dari Juru Bayar satuan jajaran Korem 041/Gamas ke Pekas Korem 041/Gamas dan diterima oleh Operator (PNS Ali dan Terdakwa), setelah itu tugas Operator Pekas Korem 041/Gamas membuat SPP (Surat Perimintaan Pembayaran), setelah SPP selesai diajukan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, selanjutnya setelah ACC dari PPK terbitlah Kode Verifikasi SPP, selanjutnya Kode Verifikasi SPP dimasukkan ke Aplikasi SAKTI, setelah itu Operator membuat SPM (Surat Perintah Membayar), setelah SPM dibuat kemudian di tandatangi oleh PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas, selanjutnya SPM tersebut diajukan ke KPPN Bengkulu berbentuk ADK (Arsip Data Komputer) selanjutnya setelah disetujui KPPN dari KPPN menerbitkan SP2D, selanjutnya dibayarkan kepada yang berhak yaitu sesuai dengan ADK dan pengajuan dari Juru Bayar.

Halaman 32 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama pengajuan Tunkin dari pekas Korem 041/Gamas ke KPPN Bengkulu tidak sesuai dengan ketentuan dan mekanisme dikarenakan yang seharusnya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas mempunyai Operator tersendiri yang berada di Korem 041/Gamas, namun selama ini yang Saksi ketahui Operator PPK dipegang oleh Operator Pekas Korem 041/Gamas yaitu PNS Ali dan Terdakwa dan seharusnya Kode Verifikasi SPP dipegang kendali oleh PPK, akan tetapi selama ini Kode Verifikasi SPP dipegang oleh Operator Pekas Korem 041/Gamas.

7. Bahwa menurut penjelasan dari Dirkuad pada saat Vicon Evaluasi Pembayaran Tunjangan Kinerja TNI AD, pada bulan Agustus 2023, Saksi mendapat penjelasan bahwa Anomali Tunkin yang terjadi dikarenakan adanya perubahan data/manipulasi data ADK sebelum diajukan ke KPPN yang telah dilakukan oleh Operator Pekas Korem 041/Gamas yaitu PNS Ali dan Terdakwa, data yang dirubah yaitu data yang sudah diajukan oleh Juru Bayar masing-masing jajaran Korem 041/Gamas.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Operator Pekas Korem 041/Gamas yaitu PNS Ali dan Terdakwa melakukan perubahan data/manipulasi data ADK sebelum diajukan ke KPPN.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjabat sebagai Operator Utama Pekas Korem 041/Gamas yaitu PNS Ali sedangkan Terdakwa hanya membantu PNS Ali dikarenakan PNS Ali mempunyai 2 (dua) jabatan yaitu selain Operator Aplikasi Sakti PNS Ali juga sebagai Bendahara Pengeluaran Pekas Korem 041/Gamas dan Terdakwa bekerja di bawah kendali PNS Ali.

10. Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti maksud dan tujuan Saksi-4 (Mayor Cku Iwan Irawan) pergi kerumah PNS Ali pada malam hari, dikarenakan pada saat itu Saksi duduk di luar tepatnya di saung yang berada di depan rumah Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-6 (Serda Evo Frengki), sedangkan Saksi-4 bersama Letda Cku Edison, Saksi-3 (Serda Muhammad Putra Habibillah) dan PNS Ali berada di dalam kantor pribadi milik PNS Ali, sekira Pukul 23.30 WIB PNS Ali kurniawan keluar dari kantor dan menghampiri Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa, selanjutnya PNS Ali memberikan uang kepada Saksi-6 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli nasi goreng, setelah Saksi-6 dan Terdakwa pulang membawa nasi goreng, PNS Ali keluar mengambil nasi goreng dan kembali masuk ke kantor miliknya, sedangkan Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa duduk makan nasi goreng di saung depan rumah Saksi. Kemudian sekira Pukul 00.15 WIB, Saksi-4, Letda Cku Edison dan Saksi-3 keluar dari kantor milik PNS Ali dan langsung kembali, selanjutnya Letda Cku Edison dan Saksi-3, kemudian PNS Ali menghampiri Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa di saung depan rumah Saksi, pada saat itu PNS Ali meminta agar Terdakwa mengakui bahwa yang melakukan manipulasi data Tunkin adalah Terdakwa dan PNS Ali mengajari kepada Terdakwa apabila ada yang bertanya agar

Halaman 33 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjawab Sup, siap salah, siap lalai, siap dikembalikan", setelah itu sekira

Pukul 01.00 WIB, Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa kembali ke rumah masing-masing.

11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ikut terlibat menerima dana Anomali Tunkin dari tahun 2019 sampai dengan 2022 dengan nominal sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari melihat data Anomali Exel AD.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut dengan nominal sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ke kas negara melalui Pekas Korem 041/Gamas.

13. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mengembalikan uang Anomali Tunkin ke kas negara melalui Kurem 041/Gamas sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pada saat Saksi diberitahu oleh Pakurem 041/Gamas yaitu Saksi-4 yang memperlihatkan kepada Saksi bukti pengembalian bentuk KU-42 atas nama Budi Andriansyah dan bukti setor ke kas negara.

14. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi sejumlah Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) dengan 2 (dua) kali masuk yaitu pada tanggal 9 Mei 2022 sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dan tanggal 10 Mei 2022 sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) adalah uang fee dari Saksi untuk PNS Ali, dikarenakan PNS Ali tidak mempunyai rekening BRI sehingga PNS Ali menyuruh Saksi untuk mentransfer melalui rekening Terdakwa.

15. Bahwa uang fee yang Saksi maksud adalah pada saat itu Saksi menerima uang dari SPAN masuk ke rekening Saksi sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus rupiah), uang tersebut bersumber dari dana Anomali Tunkin, setelah itu PNS Ali menyuruh Saksi untuk mentransfer sejumlah Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) kepada PNS Ali, karena PNS Ali tidak memiliki rekening BRI maka meminta Saksi untuk mentransfer ke rekening BRI Terdakwa.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi, PNS Ali ditarik dan berdinis di Kudam II/Swj pada bulan September 2023, untuk saat ini Saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaan PNS Ali karena sudah kabur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **EVO FRENGKI**
Pangkat, NRP : Serda, 31110030610190
Jabatan : Baurbin Postur Jasrem 041/Gamas
Kesatuan, Instansi : Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Empat Lawang, 4 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 34 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah Agung

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Terminal Regional Gang Amal 1 RT 25 RW 01 Kel.

Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Serda Evo Frengki) kenal dengan Terdakwa (Serda Budi Andriansyah) sejak tahun 2011 pada saat Saksi dengan Terdakwa berdinan di Yonif 144/JY, Saksi dengan Terdakwa satu angkatan yaitu Tamtama PK Gel. II TA 2009 dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Baurbin Postur Jasrem 041/Gamas, jabatan Saksi sebelumnya Saksi-6 di BPkan di Staf Pers Korem 041/Gamas sebagai Tur Agenda dari tahun 2015 sampai dengan bulan Februari 2022 dan Saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin.
3. Bahwa Saksi tidak tau secara pasti maksud dan tujuan Saksi-4 (Mayor Cku Iwan Irawan) pergi ke rumah PNS Ali pada malam hari, dikarenakan pada saat itu Saksi duduk di luar tepatnya di saung yang berada di depan rumah PNS Ali bersama Terdakwa dan Saksi-5 (Serka Fadliansyah), sedangkan Saksi-4 bersama Letda Cku Edison, Saksi-3 (Serda Muhammad Putra Habibillah) dan PNS Ali berada di dalam Kantor pribadi milik PNS Ali, sekira Pukul 23.20 WIB PNS Ali keluar dari kantor dan menghampiri Saksi, Saksi-5 dan Terdakwa di saung, selanjutnya PNS Ali memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyuruh Saksi dan Terdakwa untuk membeli nasi goreng, setelah Saksi dan Terdakwa pulang membawa nasi goreng Saksi langsung memanggil PNS Ali guna memberikan nasi goreng, kemudian PNS Ali keluar mengambil nasi goreng kemudian PNS Ali kembali masuk ke antor miliknya. Sekira Pukul 00.15 WIB, Saksi-4, Letda Cku Edison dan Saksi-3 keluar dari kantor milik PNS Ali dan langsung kembali, selanjutnya Letda Cku Edison dan Saksi-3 pulang, kemudian PNS Ali menghampiri Saksi, Saksi-5 dan Terdakwa di saung milik PNS Ali, pada saat itu PNS Ali menyampaikan kepada Saksi "Aku tanggung jawab, Kamu jangan banyak omong, mulut jangan kayak betino", sedangkan kepada Terdakwa, PNS Ali meminta agar Terdakwa mengakui bahwa yang melakukan manipulasi data Tunkin adalah Terdakwa dan PNS Ali mengajari kepada Terdakwa apabila ada yang bertanya agar Terdakwa menjawab "Siap salah, siap salah, siap lalai, siap dikembalikan", setelah itu sekira Pukul 01.00 WIB Saksi dan Terdakwa langsung kembali ke rumah masing-masing sedangkan PNS Ali dan Saksi-5 masih berdiri di depan rumah PNS Ali.
4. Bahwa Saksi tidak tau secara pasti ada kepentingan apa Terdakwa ikut kumpul dengan Saksi dan Saksi-5 duduk di saung yang berada di depan rumah PNS Ali, namun pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Saksi-5 bahwa dirinya ikut terlibat dalam aliran dana Anomali Tunkin dari tahun 2019 sampai dengan

Halaman 35 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2022 dengan nominal sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), setelah itu Saksi juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi juga terlibat dana Anomali Tunkin dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dengan nominal sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa tidak menyampaikan uang tersebut uang apa dan sumbernya dari mana.

5. Bahwa pada saat pertama kali Saksi ataupun Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin, tidak pernah saling mengkonfirmasi satu sama lain, Saksi dan Terdakwa hanya diam dan tidak pernah menceritakan kepada siapapun.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa dana yang Saksi maupun Terdakwa terima berasal yang masuk ke rekening Saksi maupun Terdakwa berkali-kali berasal dari Anomali Tunkin.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi uang Anomali Tunkin yang masuk ke rekening Terdakwa dari tahun 2019 sampai dengan 2022 dengan nominal sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sudah dikembalikan ke kas negara melalui Kurem 041/Gamas dengan bukti pengembalian bentuk KU-42.

8. Bahwa Terdakwa dalam mengembalikan uang sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut dibantu oleh PNS Ali sejumlah Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) karena sekira bulan Agustus 2023 Terdakwa menghubungi Saksi via telephone Watshapp dan menyampaikan kepada Saksi "Cek, duit sudah dikasih oleh PNS Ali sama Saya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) cakmano apa nak Aku dewe yang nyetor ke pekas apo Kau nak nyetor dewe punya Kau" Saksi jawab "Laju lah cek, Kau bae yang nyetor", setelah itu Saksi dikasih tahu oleh Paur Kurem 041/Gamas (Letda Cku Edison) bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diberikan PNS Ali kepada Terdakwa sudah disetorkan untuk setoran Saksi sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) sedangkan untuk setoran Terdakwa sejumlah Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah).

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, PNS Ali ditarik dan berdinis di Kudam II/Swj pada bulan September 2023, untuk saat ini Saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaan PNS Ali karena sudah kabur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Serda Budi Andriansyah) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. I TA 2011 di Dodik Secata Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan

Halaman 36 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini berkaitan dengan perkara yang diajukan oleh Terdakwa selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Yonif 144/JY, pada tahun 2019 Terdakwa berdinast di Korem 041/Gamas dan pada tahun 2022 mengikuti Diktuba Reg di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan Dikjurbaif di Dodiklatpur Baturaja kemudian ditugaskan sebagai Ba Dosir Staf Sper Kodim 0407/KB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2017 Terdakwa mendapat surat perintah dari Danyonif 144/JY untuk Bantuan Personel (BP) ke Korem 041/Gamas, kemudian Terdakwa ditempatkan di Pekas Korem 041/Gamas, tugas Terdakwa membantu penomoran Wabku, mencatat dan menghimpun Wabku selama 7 (tujuh) bulan, setelah itu pada bulan Juli 2018 Terdakwa ditugaskan oleh Paur Verifikasi (Lettu Cku Gunawan) sebagai pembantu Operator SPM (Surat Perintah Membayar) yang bertugas membantu PNS Ali (Bendahara Pengeluaran) dalam mengajukan SPM (Surat perintah membayar), kemudian Terdakwa belajar untuk mengoperasikan Aplikasi SAS dan belajar membuat SPM dari PNS Ali.

3. Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena terlibat dalam menerima dana Anomali Tunkin selama 21 (dua puluh satu) bulan mulai dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 pada saat Terdakwa menjadi Operator SPM (Surat Perintah Membayar) Pekas Korem 041/Gamas di kota Bengkulu.

4. Bahwa pada tanggal 1 April 2019 Pukul 09.54 WIB Terdakwa menerima Tunkin masuk ke rekening BRI Nomor Rekening 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian pada Pukul 09.55 WIB masuk ke rekening Terdakwa sejumlah **Rp5.089.000,00** (lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian sekira Pukul 10.30 WIB PNS Ali menghubungi Terdakwa melalui telephone Watshapp "Bud, itu ada uang masuk ke rekeningmu tolong Kamu cek, nanti Kamu kirim ke Abang", kemudian Terdakwa bertanya "Uang apa itu Bang? tunkin Saya kan sudah masuk", lalu PNS Ali menjawab "Itu ada uang Abang masuk ke rekeningmu, nanti Kamu transfer ke Abang", dan setelah Terdakwa cek melalui SMS Banking milik Terdakwa ternyata benar ada uang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp5.089.000,00 (lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudianTerdakwa menghubungi kembali PNS Ali melalui telephone Watshapp "Bang, ijin Bang ini ada uang masuk ke rekening Saya sejumlah Rp5.089.000,00 (lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah)", kemudian PNS Ali menyuruh Terdakwa agar mentransfer ke rekening BNI milik PNS Ali dengan Nomor Rekening 0381881878 atas nama BPK R MUHAMMAD sejumlah **Rp4.200.000,00** (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung mentransfer ke rekening PNS Ali, kemudian Terdakwa bertanya kepada PNS Ali "Duit apa ini Bang kok masuk-masuk bae ke rekening Aku Bang, jujur aja Bang ini duit apa?" PNS Ali jawab "Tidak apa-apa itu sisanya untukmu, nanti kalo ada

Halaman 37 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang jawab”.

5. Bahwa pada bulan Juni 2019 masuk lagi uang ke rekening BRI Terdakwa sejumlah **Rp3.781.000,00** (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), kemudian di hari yang sama dan jam yang sama masuk lagi ke rekening Terdakwa yaitu Tunkin Terdakwa sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), setelah itu atas permintaan PNS Ali, Terdakwa transfer uang tersebut ke rekening BNI PNS Ali sejumlah **Rp2.000.000,00** (dua juta rupiah) dan secara tunai sejumlah **Rp1.000.000,00** (satu juta rupiah).
6. Bahwa pada bulan Juli 2019 masuk ke rekening BRI Terdakwa secara berangsur dengan total sejumlah **Rp18.278.000,00** (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sudah termasuk Tunkin bulan Juli dan Tunkin ke-13 Terdakwa sejumlah **Rp4.178.000,00** (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah **Rp11.000.000,00** (sebelas juta rupiah) dan secara tunai sejumlah **Rp2.000.000,00** (dua juta rupiah), sehingga total yang Terdakwa berikan kepada PNS Ali sejumlah **Rp13.000.000,00** (tiga belas juta rupiah).
7. Bahwa pada bulan September 2019 masuk ke rekening BRI Terdakwa sejumlah **Rp22.904.000,00** (dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa sejumlah **Rp4.178.000,00** (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah **Rp11.000.000,00** (sebelas juta rupiah) dan secara tunai sejumlah **Rp5.000.000,00** (lima juta rupiah), sehingga total yang Terdakwa berikan kepada PNS Ali sejumlah **Rp16.000.000,00** (enam belas juta rupiah).
8. Bahwa pada bulan Oktober 2019 masuk ke rekening BRI Terdakwa sejumlah **Rp11.152.000,00** (sebelas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian PNS Ali meminta Terdakwa untuk mentransfer ke rekening BNI Nomor Rekening 8136834150 atas nama SDR RM IQBAL sejumlah **Rp2.000.000,00** (dua juta rupiah) dan Terdakwa berikan secara tunai sejumlah **Rp5.000.000,00** (lima juta rupiah), sehingga total yang Terdakwa berikan kepada PNS Ali sejumlah **Rp7.000.000,00** (tujuh juta rupiah).
9. Bahwa pada bulan Novembar 2019 masuk ke rekening BRI Terdakwa sejumlah **Rp12.511.000,00** (dua belas juta lima ratus sebelas ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah **Rp4.000.000,00** (empat juta rupiah) dan secara tunai sejumlah **Rp5.000.000,00** (lima juta rupiah), sehingga total yang Terdakwa berikan kepada PNS Ali sejumlah **Rp9.000.000,00** (sembilan juta rupiah).

Halaman 38 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa pada bulan Desember 2019 masuk ke rekening BRI Terdakwa sejumlah

Rp17.280.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa sejumlah **Rp4.178.000,00** (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kemudian atas permintaan PNS Ali uang tersebut Terdakwa berikan kepada istri PNS Ali (Sdri. Evi) di rumah orang tua Sdri. Evi di daerah Sawah Lebar, Kota Bengkulu sejumlah **Rp5.000.000,00** (lima juta rupiah) secara tunai.

11. Bahwa pada bulan Februari 2020 masuk ke rekening BRI Terdakwa sejumlah **Rp8.402.000,00** (delapan juta empat ratus dua ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), pada saat itu PNS Ali tidak meminta untuk Terdakwa transfer kepada PNS Ali akan tetapi PNS Ali bilang "Tarik uang cash aja Bud Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya simpan dulu di rekening Kamu", kemudian setelah menarik uang secara tunai sejumlah **Rp5.000.000,00** (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa serahkan kepada PNS Ali.

12. Bahwa pada bulan Maret 2020 masuk ke rekening BRI Terdakwa sejumlah **Rp14.088.000,00** (empat belas juta delapan puluh delapan ribu) sudah termasuk Tunkin Terdakwa sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian PNS Ali menyuruh Terdakwa agar mentransfer ke rekening BNI PNS Ali dengan sisa uang di rekening bulan Desember 2019, bulan Februari 2020 dan bulan Maret 2020 sejumlah **Rp23.000.000,00** (dua puluh tiga juta rupiah).

13. Bahwa pada bulan April 2020 masuk ke rekening BRI Terdakwa sejumlah **Rp6.640.000,00** (enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah).

14. Bahwa pada bulan Mei 2020 masuk ke rekening BRI Terdakwa sejumlah **Rp6.767.000,00** (enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah **Rp3.300.000,00** (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

15. Bahwa pada bulan Juli 2020 masuk ke rekening BRI Terdakwa sejumlah **Rp6.267.000,00** (enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan pada bulan Juli PNS Ali tidak meminta untuk Terdakwa transfer.

16. Bahwa pada bulan Agustus 2020 masuk ke rekening BRI Terdakwa sejumlah **Rp8.408.000,00** (delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali ke sejumlah **Rp7.000.000,00** (tujuh juta rupiah).

Halaman 39 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung September 2020 masuk ke rekening BRI Terdakwa sejumlah

Rp7.533.000,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI Nomor Rekening 8136834150 atas nama SDR RM IQBAL dan secara tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga total yang Terdakwa berikan kepada PNS Ali sejumlah **Rp4.900.000,00** (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

18. Bahwa pada bulan Februari 2021 masuk ke rekening BRI Terdakwa sejumlah **Rp9.487.000,00** (sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah **Rp6.500.000,00** (enam juta lima ratus ribu rupiah).

19. Bahwa pada bulan April 2021 masuk ke rekening BRI Terdakwa sejumlah **Rp9.360.000,00** (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Mandiri Nomor Rekening 1130034616332 atas nama Fadilah, sehingga total yang Terdakwa berikan kepada PNS Ali sejumlah **Rp6.500.000,00** (enam juta lima ratus ribu rupiah).

20. Bahwa pada bulan Februari 2022 masuk ke rekening BRI Terdakwa sejumlah **Rp9.360.000,00** (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), pada saat itu PNS Ali tidak ada menyuruh Terdakwa untuk transfer.

21. Bahwa pada bulan Maret 2022 masuk ke rekening BRI Terdakwa sejumlah **Rp6.789.000,00** (enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah **Rp2.000.000,00** (dua juta rupiah).

22. Bahwa pada bulan April 2022 masuk ke rekening BRI Terdakwa sejumlah **Rp14.542.000,00** (empat belas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) di luar Tunkin Terdakwa, kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah **Rp60.500.000,00** (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).

23. Bahwa pada bulan Mei 2022 masuk ke rekening BRI Terdakwa sejumlah **Rp254.972.000,00** (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan kepada PNS Ali

Halaman 40 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sejumlah **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah).

24. Bahwa total dana yang masuk di rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah yang berasal dari SPAN dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 yaitu selama 21 (dua puluh satu) bulan sejumlah **Rp457.788.000,00** (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang masih tergabung dengan Tunkin Terdakwa.

25. Bahwa Tunkin Terdakwa setiap bulan sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total Tunkin Terdakwa dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 yaitu selama 21 (dua puluh satu) bulan sejumlah **Rp45.958.000,00** (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

26. Bahwa total kelebihan pembayaran Tunkin yang diterima Terdakwa dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 yaitu selama 21 (dua puluh satu) bulan sejumlah **Rp411.830.000,00** (empat ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

27. Bahwa dari total kelebihan pembayaran Tunkin yang diterima Terdakwa dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 yaitu selama 21 (dua puluh satu) bulan sejumlah Rp411.830.000,00 (empat ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian diserahkan kepada PNS Ali sejumlah Rp156.900.000,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) secara transfer dan sejumlah Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) secara tunai, sehingga total keseluruhan yang diserahkan kepada PNS Ali sejumlah **Rp385.900.000,00** (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

28. Bahwa dari total kelebihan pembayaran Tunkin yang diterima Terdakwa dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 yaitu selama 21 (dua puluh satu) bulan sejumlah Rp411.830.000,00 (empat ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut, yang dinikmati atau keuntungan Terdakwa sejumlah **Rp25.930.000,00** (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

29. Bahwa karena Terdakwa mendapatkan tekanan secara terus menerus dari Paurpam dan Pakurem 041/Gamas, pada tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa menuju ke rumah Saksi-3 untuk mengembalikan uang ke Pekas Korem 041/Gamas dengan usaha Terdakwa sendiri sejumlah **Rp42.000.000,00** (empat puluh dua juta rupiah) secara tunai.

30. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 PNS Ali menelphone Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang di rumah PNS Ali, setibanya di rumah PNS Ali langsung memberikan tas berwarna hitam yang berisi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian PNS Ali berkata kepada Terdakwa "Sisanya agek yo Abang usahakan dulu, itu duit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kagek masukkan kenama Kau **Rp148.000.000,00** (seratus empat

Halaman 41 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, sisanya Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) untuk Evo biar Paku tidak kejar-kejar lagi biar dikiranya kalian berdua sudah usaha dan jangan cerita kemana-mana kalau duit ini dari Abang", Terdakwa jawab "Siap Bang, yang penting sisanya tolong dikembalikan Bang karena Kami juga dikejar-kejar Bang", kemudian PNS Ali jawab "Iya oi jangan nyenyes nian, pokoknya jangan kasih tau Paku kalau duit ini dari Abang", Terdakwa jawab "Siap Bang", kemudian PNS Ali jawab "Untuk sisanya misalkan Kau ada pegangan Kau talangi aja dulu, nanti kalau duit Abang sudah ada nanti Aku ganti, tidak usah takut Abang yang tanggung jawab", Terdakwa jawab "Iya Bang agek Aku usahakan juga Bang".

31. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ke Pekas Korem 041/Gamas secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 15 Agustus 2023 sejumlah **Rp42.000.000,00** (empat puluh dua juta rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada Saksi-3 di rumah Saksi-3 (Asmil Perumahan Garuda, Jln. Garuda 1 Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu).
- b. Pada tanggal 16 Agustus 2023 sejumlah **Rp206.000.000,00** (dua ratus enam juta rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada Letda Cku Edison di kantor Kurem 041/Gamas.
- c. Pada tanggal 21 Agustus 2023 sejumlah **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada Saksi-3 di kantor Kurem 041/Gamas.
- d. Pada tanggal 23 Agustus 2023 sejumlah **Rp159.788.000,00** (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada Letda Cku Edison di rumah Letda Cku Edison (Perumahan Jenggalu Lingkarbarat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu).

32. Bahwa dari nominal sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang Terdakwa kembalikan, uang dari PNS Ali sejumlah Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah), sehingga Terdakwa mengembalikan dengan uang pribadi sejumlah **Rp309.788.000,00** (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

33. Bahwa setelah Terdakwa mengembalikan uang melalui Pekas Korem 041/Gamas sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Terdakwa mendapat bukti surat berbentuk KU-42 yang dikeluarkan oleh Paku Korem 041/Gamas dan uang tersebut telah masuk ke kas negara yang buktinya ada di kantor Pekas Korem 041/Gamas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai jawaban Terdakwa dalam proses pencairan Tunkin setiap bulannya adalah Terdakwa membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) yang asli sesuai dengan rekapan Juru Bayar sampai naik ke Paku Korem 041/Gamas, setelah itu baru Terdakwa serahkan kepada PNS Ali.

35. Bahwa SPP (Surat Perintah Pembayaran) adalah data pengajuan Tunkin yang keluar dari Aplikasi SAKTI, kemudian di OTP (persetujuan) oleh PPK (Kasrem 041/Gamas), setelah itu baru dilanjutkan ke pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar) di OTP (persetujuan) oleh Paku Korem 041/Gamas kemudian diajukan ke KPPN Bengkulu.

36. Bahwa selama Terdakwa berdinasi di Kurem 041/Gamas dari tahun 2018 sampai dengan 2021, pada saat pengajuan dana Tunkin tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang ada, karena berkas pengajuan tidak pernah diajukan ke Kasrem 041/Gamas dan apakah tanda tangan Kasrem 041/Gamas dipalsukan oleh PNS Ali atau bagaimana, Terdakwa tidak mengetahui.

37. Bahwa PNS Ali dalam mengerjakan berkas pengajuan Tunkin selalu bekerja di rumah pribadinya yang beralamat di Komplek Perumahan Puri Lestari, Jln. Puri Lestari Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan tidak dibantu oleh siapa-siapa.

38. Bahwa Terdakwa mengetahui PNS Ali telah melakukan manipulasi dana Tunkin setelah data Anomali Tunkin muncul dari Srenad pada bulan Agustus 2023 dan Terdakwa tidak terlibat melakukan manipulasi tetapi Terdakwa terlibat menerima aliran dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022.

39. Bahwa Terdakwa mengetahui ada dana masuk setiap bulannya dikarenakan selalu diberitahu oleh PNS Ali kemudian PNS Ali menyuruh Terdakwa untuk mentransfer kepada PNS Ali dan juga terkadang PNS Ali meminta Terdakwa untuk menyerahkan secara tunai.

40. Bahwa Terdakwa tidak ada keterkaitan hal apapun dengan PNS Ali dan pada saat Terdakwa menerima transferan, Terdakwa tidak mengetahui dana tersebut dana apa dan berasal dari mana serta Terdakwa juga tidak mengetahui kenapa PNS Ali mempercayai Terdakwa untuk menerima transferan.

41. Bahwa setelah Kesatuan Korem 041/Gamas mengetahui adanya aliran dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekening BRI Terdakwa, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 (Mayor Cku Iwan Irawan) selaku Paku Korem 041/Gamas melalui telephone Watshapp dan menyampaikan kepada Terdakwa agar segera mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ke kas negara melalui Pekas Korem

Halaman 43 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa, Saksi-5 (Serka Fadliansyah), Saksi-6 (Serda Evo Frengki) dan PNS Ali berkumpul di rumah PNS Ali untuk berkoordinasi tentang kejelasan pertanggungjawaban pengembalian dana Anomali Tunkin, dan hasil pertemuan tersebut PNS Ali menyanggupi mengembalikan uang Terdakwa dengan syarat dari PNS Ali, siapa pun yang bertanya Terdakwa harus menjawab "Siap Saya, siap salah, siap lalai, siap dikembalikan" dan PNS Ali meminta agar tidak melebar kemana-mana.

43. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjalin komunikasi dengan PNS Ali atau tidak pernah bermufakat dengan PNS Ali jika nanti rekening Terdakwa akan menerima kelebihan pembayaran Tunkin, Terdakwa baru mengetahui setelah ditelphone oleh PNS Ali ketika dana Anomali Tunkin telah masuk ke rekening Terdakwa pada setiap bulannya kemudian PNS Ali meminta untuk mentransfer sebagian atau menyerahkan secara tunai dan sisanya buat Terdakwa.

44. Bahwa Terdakwa sudah menanyakan kepada PNS Ali tentang keberadaan dana yang masuk ke rekening Terdakwa dan menurut penjelasan PNS Ali kepada Terdakwa bahwa dana tersebut adalah uang dari PNS Ali.

45. Bahwa pada awalnya Terdakwa mempercayai PNS Ali tetapi ditengah perjalanan Terdakwa sempat mencurigai bahwa dana yang Terdakwa terima berasal dari hal yang tidak jelas, tetapi Terdakwa biarkan saja karena Terdakwa tergiur mendapat keuntungan yang besar dari hal tersebut.

46. Bahwa selama Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 yaitu selama 21 (dua puluh satu) bulan, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada atasan Terdakwa atau kepada Juru Bayar ataupun kepada Paku Korem 041/Gamas.

47. Bahwa selama menjadi Anggota TNI AD Terdakwa tidak pernah terlibat perkara pidana maupun disiplin dan Terdakwa tidak pernah dihukum baik hukuman berdasarkan putusan pengadilan maupun hukuman disiplin oleh Anku.

48. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan lebih berhati-hati jika menerima transferan uang yang mencurigakan.

49. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis sudah 2 (dua) kali melaksanakan tugas operasi yaitu Satgas RI-PNG tahun 2012-2013 dan Satgas RI-PNG tahun 2015-2016.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Maret 2019.

Halaman 44 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan April 2019.
3. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Mei 2019.
4. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Juni 2019.
5. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Juli 2019.
6. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Agustus 2019.
7. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan September 2019.
8. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Oktober 2019.
9. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan November 2019.
10. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Februari 2020.
11. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Maret 2020.
12. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan April 2020.
13. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Mei 2020.
14. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Juli 2020.
15. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Agustus 2020.
16. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan September 2020.
17. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Februari 2021.
18. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan April 2021.
19. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Februari 2022.
20. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Maret 2022.

Halaman 45 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan April 2022.

22. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Mei 2022.

23. 1 (satu) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengembalian kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai TA 2019 sampai dengan TA 2022.

24. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran uang Tunai bentuk KU-42 dari Paku Korem 041/Gamas tanggal 25 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Maret 2019, 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Mei 2019 dan 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Agustus 2019, setelah Majelis Hakim meneliti di dalamnya tidak ada rekam jejak transaksi yang menunjukkan Terdakwa menerima aliran dana Anomali Tunkin dari SPAN pada bulan Maret 2019 dan bulan Agustus 2019, sehingga perlu dikesampingkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan April 2019, 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Juni 2019, 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Juli 2019, 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan September 2019, 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Oktober 2019, 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan November 2019, 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Februari 2020, 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Maret 2020, 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan April 2020, 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi

Halaman 46 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Andriansyah bulan Mei 2020, 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial)

Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Juli 2020, 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Agustus 2020, 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan September 2020, 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Februari 2021, 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan April 2021, 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Februari 2022, 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Maret 2022, 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan April 2022 dan 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Mei 2022, setelah Majelis Hakim meneliti di dalamnya terdapat rekam jejak transaksi yang menunjukkan Terdakwa menerima aliran dana Anomali Tunkin dari SPAN, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengembalian kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai TA 2019 sampai dengan TA 2022 dan 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran uang Tunai bentuk KU-42 dari Paku Korem 041/Gamas tanggal 25 Agustus 2023, merupakan surat yang menunjukkan bahwa Bendahara Pengeluaran Korem 041/Gamas telah mengembalikan dana sejumlah **Rp209.788.000,00** (dua ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ke kas negara pada tanggal 24 Agustus 2023, uang tersebut berasal dari Terdakwa pada tahap pengembalian ketiga dan keempat dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-3 dan Saksi-4, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dibaca dan diperlihatkan di persidangan di depan para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditor Militer, semuanya membenarkan sehingga barang bukti tersebut telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang Tunai (KU-42) tanggal 23 Agustus 2023.

Halaman 47 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut menerangkan bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana anomali ke Pekas Korem 041/Gamas sejumlah **Rp457.788.000,00** (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Bendahara Pekas Korem 041/Gamas atas nama Ali Kurniawan pada tanggal 23 Agustus 2023, barang bukti tambahan tersebut telah diperlihatkan di persidangan di depan Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditor Militer, serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang lain, sehingga diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan selanjutnya disebut barang bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", oleh karenanya guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta berdasarkan Pasal 173 ayat (6) dan Pasal 175 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan nominal dana Anomali Tunkin yang diterima di rekening BRI Terdakwa atas nama Budi Andriansyah yang berasal dari SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) mulai dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 atau selama 21 (dua puluh satu) bulan, Saksi-1 (Serka Dedi Erdison), Saksi-2 (Serda Muhammad Sudarwin), Saksi-3 (Serda Muhammad Putra Habibillah) dan Saksi-4 (Mayor Cku Iwan Irawan) semuanya menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima keseluruhan sejumlah **Rp457.788.000,00** (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Saksi-1 mengetahui dari keterangan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui dari penjelasan Saksi-4 dan Saksi-4 mengetahui dari mengecek print out rekening BRI Terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti surat berupa print out rekening BRI Terdakwa.
2. Berkaitan dengan nominal dana Anomali Tunkin yang diberikan Terdakwa kepada PNS Ali, para Saksi semuanya menerangkan tidak mengetahui, sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa dari dana Anomali Tunkin yang diterima Terdakwa sejumlah **Rp457.788.000,00** (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan

Halaman 48 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perkara yang bersangkutan, telah diserahkan kepada PNS Ali melalui transfer sejumlah Rp156.900.000,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan secara tunai sejumlah Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah), sehingga total keseluruhan yang diserahkan Terdakwa kepada PNS Ali sejumlah **Rp385.900.000,00** (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan jejak transaksi yang terdapat dalam barang bukti surat berupa print out rekening BRI Terdakwa.

3. Berkaitan dengan nominal dana Anomali Tunkin yang telah dikembalikan Terdakwa ke kas negara melalui Pekas Korem 041/Gamas, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 semuanya menerangkan Terdakwa telah mengembalikan sejumlah **Rp457.788.000,00** (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang Tunai (KU-42) tanggal 23 Agustus 2023.

4. Terdakwa menerangkan bahwa pada awalnya tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan PNS Ali dan Terdakwa juga tidak diberitahu oleh PNS Ali bahwa nanti akan ada dana masuk ke rekening Terdakwa dari SPAN yang jumlahnya tidak wajar, Terdakwa baru diberi tahu oleh PNS Ali ketika dana sudah masuk di rekening Terdakwa disetiap bulannya dan PNS Ali mengatakan bahwa ada dana kelebihan yang masuk tersebut adalah uang PNS Ali dan PNS Ali meminta Terdakwa agar mengembalikan sebagian uang tersebut kepada PNS Ali secara transfer atau tunai dan sebagian atau sisanya untuk Terdakwa, tetapi pada akhirnya ditengah perjalanan Terdakwa mengakui ada kecurigaan bahwa dana tersebut berasal dari hal yang tidak jelas tetapi Terdakwa tetap melanjutkan karena mendapat keuntungan.

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal yang dapat menjadi petunjuk untuk memperkuat keterangan Terdakwa di atas, yaitu Saksi-1 yang telah lama sebagai anggota Tim Intel Korem 041/Gamas dan Saksi-3 yang menjabat di Staf Keuangan Korem 041/Gamas dari bulan September 2021 tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa ketika Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin selama bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022, kemudian Terdakwa juga menerangkan bahwa ketika Terdakwa menerima aliran dana Anomali Tunkin selama bulan April 2019 sampai dengan Mei 2022, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada atasan Terdakwa, Staf Keuangan ataupun Juru Bayar Korem 041/Gamas, kemudian dari print out rekening koran BRI Terdakwa menunjukkan dana yang masuk setiap bulan mulai dari bulan April 2019 sampai dengan Mei 2022, nominalnya tidak wajar melebihi Tunkin Terdakwa setiap bulannya. Berdasarkan Pasal 177 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menilai persesuaian alat bukti tersebut dapat menjadi sebuah alat bukti lainnya yaitu Petunjuk yang mengarah bahwa Terdakwa pada saat itu sebenarnya mengetahui

Halaman 49 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai barang bukti tersebut berasal dari hal yang tidak jelas atau salah tetapi Terdakwa tidak hiraukan karena Terdakwa mendapat keuntungan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti barang bukti berupa surat-surat yaitu Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan April sampai dengan Juli 2019, bulan September sampai dengan November 2019, bulan Februari sampai dengan Mei 2020, bulan Juli sampai dengan September 2020, bulan Februari dan April 2021 dan bulan Februari sampai dengan Mei 2022, kemudian 1 (satu) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai TA 2019 sampai dengan TA 2022, 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai bentuk KU-42 dari Paku Korem 041/Gamas tanggal 25 Agustus 2023 dan 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang Tunai (KU-42) tanggal 23 Agustus 2023, keseluruhan barang bukti tersebut merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dalam hal ini guna pembuktian dalam perkara Terdakwa. Berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat menjadi alat bukti Surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Budi Andriansyah) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. I TA 2011 di Dodik Secata Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Dikjurtaif di Dodiklatpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Yonif 144/JY, pada tahun 2019 Terdakwa berdinis di Korem 041/Gamas dan pada tahun 2022 mengikuti Diktuba Reg di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan Dikjurbaif di Dodiklatpur Baturaja kemudian ditugaskan sebagai Ba Dosir Staf Sper Kodim 0407/KB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor Kep/32/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/35/IV/2024 tanggal 2 April 2024 serta saat hadir di persidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI AD.

Halaman 50 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petutusan Mahkamah Agung sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

4. Bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 2017 Terdakwa mendapat surat perintah dari Danyonif 144/JY untuk Bantuan Personel (BP) ke Korem 041/Gamas, kemudian Terdakwa ditempatkan di Pekas Korem 041/Gamas, tugas Terdakwa membantu penomoran Wabku, mencatat dan menghimpun Wabku selama 7 (tujuh) bulan, setelah itu pada bulan Juli 2018 Terdakwa ditugaskan oleh Paur Verifikasi (Lettu Cku Gunawan) sebagai pembantu Operator SPM (Surat Perintah Membayar) yang bertugas membantu PNS Ali (Bendahara Pengeluaran) dalam mengajukan SPM (Surat perintah membayar), kemudian Terdakwa belajar untuk mengoperasionalkan Aplikasi SAS dan belajar membuat SPM dari PNS Ali.

5. Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena terlibat dalam menerima dana Anomali Tunkin selama 21 (dua puluh satu) bulan mulai dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 pada saat Terdakwa menjadi Operator SPM (Surat Perintah Membayar) Pekas Korem 041/Gamas di kota Bengkulu.

6. Bahwa benar Terdakwa menerima aliran dana Anomali Tunkin melalui rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah yang berasal dari SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).

7. Bahwa benar rincian Terdakwa menerima aliran dana Anomali Tunkin pada tahun 2019 sebagai berikut:

a. Pada tanggal 1 April 2019 Pukul 09.54 WIB Terdakwa menerima Tunkin sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian pada Pukul 09.55 WIB masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp5.089.000,00 (lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp7.178.000,00** (tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kemudian sekira Pukul 10.30 WIB PNS Ali menghubungi Terdakwa melalui telephone Watshapp "Bud, itu ada uang masuk ke rekeningmu tolong Kamu cek, nanti Kamu kirim ke Abang", kemudian Terdakwa bertanya "Uang apa itu Bang? tunkin Saya kan sudah masuk", lalu PNS Ali menjawab "Itu ada uang Abang masuk ke rekeningmu, nanti Kamu transfer ke Abang", dan setelah Terdakwa cek melalui SMS Banking milik Terdakwa ternyata benar ada uang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp5.089.000,00 (lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi kembali PNS Ali melalui telephone Watshapp "Bang, ijin Bang ini ada uang masuk ke rekening Saya sejumlah Rp5.089.000,00 (lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah)",

Halaman 51 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menguji

putusan pengadilan yang menguji PNS Ali dengan Nomor Rekening 0381881878 atas nama BPK R MUHAMMAD sejumlah **Rp4.200.000,00** (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung mentransfer ke rekening PNS Ali, kemudian Terdakwa bertanya kepada PNS Ali "Duit apa ini Bang kok masuk-masuk bae ke rekening Aku Bang, jujur aja Bang ini duit apa?" PNS Ali jawab "Tidak apa-apa itu sisanya untukmu, nanti kalo ada apa-apa Abang yang tanggung jawab".

b. Pada tanggal 11 Juni 2019 masuk lagi uang ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp3.781.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), kemudian di hari yang sama dan jam yang sama masuk lagi di rekening Terdakwa yaitu Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp5.870.000,00** (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu atas permintaan PNS Ali, Terdakwa transfer uang tersebut ke rekening BNI PNS Ali sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan secara tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga total yang Terdakwa berikan kepada PNS Ali sejumlah **Rp3.000.000,00** (tiga juta rupiah).

c. Pada tanggal 2 Juli 2019 masuk sejumlah Rp3.319.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dan sejumlah Rp3.781.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), kemudian tanggal 18 Juli 2019 masuk sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sejumlah Rp5.089.000,00 (lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya tanggal 25 Juli 2019 masuk sejumlah Rp4.089.000,00 (empat juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp18.278.000,00** (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin bulan Juli dan Tunkin ke-13 (tiga belas) Terdakwa di dalamnya sejumlah Rp4.178.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan secara tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga total yang Terdakwa berikan kepada PNS Ali sejumlah **Rp13.000.000,00** (tiga belas juta rupiah).

d. Pada tanggal 10 September 2019 masuk sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 September 2019 masuk sejumlah Rp 4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp22.904.000,00** (dua puluh

Halaman 52 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

empat ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah Rp4.178.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total yang Terdakwa berikan kepada PNS Ali sejumlah **Rp16.000.000,00** (enam belas juta rupiah).

e. Pada tanggal 1 Oktober 2019 masuk sejumlah Rp4.251.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 masuk sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp11.152.000,00** (sebelas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian PNS Ali meminta Terdakwa untuk mentransfer ke rekening BNI Nomor Rekening 8136834150 atas nama SDR RM IQBAL sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa berikan secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total yang Terdakwa berikan kepada PNS Ali sejumlah **Rp7.000.000,00** (tujuh juta rupiah).

f. Pada tanggal 1 November 2019 masuk sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan sejumlah Rp5.871.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), kemudian dan tanggal 5 November 2019 masuk sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp12.511.000,00** (dua belas juta lima ratus sebelas ribu rupiah) termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total yang Terdakwa berikan kepada PNS Ali sejumlah **Rp9.000.000,00** (sembilan juta rupiah).

g. Pada bulan Desember 2019 masuk sejumlah **Rp17.280.000,00** (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin bulan Desember 2019 dan Tunkin bulan Januari 2020 Terdakwa di dalamnya sejumlah Rp4.178.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kemudian atas permintaan PNS Ali uang tersebut Terdakwa berikan kepada istri PNS Ali (Sdri. Evi) di rumah orang tua Sdri. Evi di daerah Sawah Lebar, Kota Bengkulu sejumlah **Rp5.000.000,00** (lima juta rupiah) secara tunai.

8. Bahwa benar rincian Terdakwa menerima aliran dana Anomali Tunkin pada tahun 2020 sebagai berikut:

Halaman 53 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada tanggal 30 Februari 2020 pukul 09.44 Wib masuk sejumlah

Rp3.851.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan masuk sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp8.402.000,00** (delapan juta empat ratus dua ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), pada saat itu PNS Ali tidak meminta untuk Terdakwa transfer kepada PNS Ali akan tetapi PNS Ali bilang "Tarik uang cash aja Bud Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya simpan dulu di rekening Kamu", kemudian setelah menarik uang secara tunai sejumlah **Rp5.000.000,00** (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa serahkan kepada PNS Ali.

b. Pada tanggal 2 Maret 2020 masuk sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp6.129.000,00 (enam juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp3.781.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp14.088.000,00** (empat belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian PNS Ali menyuruh Terdakwa agar mentransfer ke rekening BNI PNS Ali dengan sisa uang di rekening bulan Desember 2019, bulan Februari 2020 dan bulan Maret 2020 sejumlah **Rp23.000.000,00** (dua puluh tiga juta rupiah).

c. Pada tanggal 1 April 2020 masuk sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp6.640.000,00** (enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah).

d. Pada tanggal 4 Mei 2020 masuk sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dan sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp6.767.000,00** (sembilan juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah **Rp3.300.000,00** (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

e. Pada tanggal 1 Juli 2020 masuk sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan sejumlah Rp4.178.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sehingga total sejumlah

Halaman 54 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Rp6.267.000,00** (enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan pada bulan Juli PNS Ali tidak meminta untuk Terdakwa transfer.

f. Pada tanggal 3 Agustus 2020 masuk sejumlah **Rp5.089.000** (lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan tanggal 4 Agustus 2020 sejumlah **Rp3.319.000,00** (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga total sejumlah **Rp8.408.000,00** (delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali ke sejumlah **Rp7.000.000,00** (tujuh juta rupiah).

g. Pada tanggal 1 September 2020 masuk sejumlah **Rp5.183.000,00** (lima juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan sejumlah **Rp2.350.000,00** (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp7.533.000,00** (tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah **Rp3.400.000,00** (tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sejumlah **Rp500.000,00** (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI Nomor Rekening 8136834150 atas nama SDR RM IQBAL dan secara tunai sejumlah **Rp1.000.000,00** (satu juta rupiah), sehingga total yang Terdakwa berikan kepada PNS Ali sejumlah **Rp4.900.000,00** (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar rincian Terdakwa menerima aliran dana Anomali Tunkin pada tahun 2021 sebagai berikut:

a. Pada tanggal 1 Februari 2021 masuk sejumlah **Rp2.216.000,00** (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dan sejumlah **Rp7.271.000,00** (tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp9.487.000,00** (sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah **Rp6.500.000,00** (enam juta lima ratus ribu rupiah).

b. Pada tanggal 1 April 2021 masuk sejumlah **Rp7.271.000,00** (tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan tanggal 5 April 2021 sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp9.360.000,00** (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah **Rp5.000.000,00** (lima juta rupiah), kemudian

Halaman 55 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sejumlah **Rp1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Mandiri Nomor Rekening 1130034616332 atas nama Fadilah, sehingga total yang Terdakwa berikan kepada PNS Ali sejumlah **Rp6.500.000,00** (enam juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar rincian Terdakwa menerima aliran dana Anomali Tunkin pada tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 3 Februari 2022 masuk sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan tanggal 4 Februari 2022 sejumlah Rp7.271.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp9.360.000,00** (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), pada saat itu PNS Ali tidak ada menyuruh Terdakwa untuk transfer.
- b. Pada tanggal 4 Maret 2022 masuk sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian tanggal 17 Maret 2022 sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp6.789.000,00** (enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah **Rp2.000.000,00** (dua juta rupiah).
- c. Pada tanggal 4 April 2022 masuk sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan tanggal 6 April 2022 sejumlah Rp14.542.000,00 (empat belas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp14.542.000,00** (empat belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah **Rp60.500.000,00** (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 9 Mei 2022 masuk sejumlah Rp35.510.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp10.562.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan sejumlah Rp208.900.000,00 (dua ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp254.972.000,00** (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan kepada PNS Ali secara tunai sejumlah **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah).

Halaman 56 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Keseluruhan dana Anomali Tunkin termasuk Tunkin Induk

Terdakwa yang masuk di rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah yang berasal dari SPAN dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 atau selama 21 (dua puluh satu) bulan sejumlah **Rp457.788.000,00** (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

12. Bahwa benar Tunkin Terdakwa setiap bulan sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total Tunkin Terdakwa dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 sejumlah **Rp45.958.000,00** (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

13. Bahwa benar total kelebihan pembayaran Tunkin yang diterima Terdakwa dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 atau selama 21 (dua puluh satu) bulan sejumlah **Rp411.830.000,00** (empat ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

14. Bahwa benar dari total kelebihan pembayaran Tunkin yang diterima Terdakwa dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 atau selama 21 (dua puluh satu) bulan sejumlah Rp411.830.000,00 (empat ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian diserahkan kepada PNS Ali sejumlah Rp156.900.000,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) secara transfer dan sejumlah Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) secara tunai, sehingga total keseluruhan yang diserahkan kepada PNS Ali sejumlah **Rp385.900.000,00** (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

15. Bahwa benar dari total kelebihan pembayaran Tunkin yang diterima Terdakwa dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 atau selama 21 (dua puluh satu) bulan sejumlah Rp411.830.000,00 (empat ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut, yang dinikmati atau yang menjadi keuntungan Terdakwa sejumlah **Rp25.930.000,00** (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

16. Bahwa benar setelah Kesatuan Korem 041/Gamas mengetahui adanya aliran dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekening BRI Terdakwa, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 (Mayor Cku Iwan Irawan) selaku Paku Korem 041/Gamas melalui telephone Watshapp dan menyampaikan kepada Terdakwa agar segera mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ke kas negara melalui Pekas Korem 041/Gamas.

17. Bahwa benar karena Terdakwa mendapatkan tekanan secara terus menerus dari Paurpam dan Pakurem 041/Gamas, pada tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa menuju ke rumah Saksi-3 (Serda Muhammad Putra Habibillah) untuk mengembalikan uang ke Pekas Korem 041/Gamas dengan usaha Terdakwa sendiri sejumlah

Halaman 57 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) secara tunai.

18. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2023 PNS Ali menelphone Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang di rumah PNS Ali, setibanya di rumah PNS Ali langsung memberikan tas berwarna hitam yang berisi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian PNS Ali berkata kepada Terdakwa "Sisanya agek yo Abang usahakan dulu, itu duit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kagek masukkan kenama Kau Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah), sisanya Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) untuk Evo biar Paku tidak kejar-kejar lagi biar dikiranya kalian berdua sudah usaha dan jangan cerita kemana-mana kalau duit ini dari Abang", Terdakwa jawab "Siap Bang, yang penting sisanya tolong dikembalikan Bang karena Kami juga dikejar-kejar Bang", kemudian PNS Ali jawab "Iya oi jangan nyenyes nian, pokoknya jangan kasih tau Paku kalau duit ini dari Abang", Terdakwa jawab "Siap Bang", kemudian PNS Ali jawab "Untuk sisanya misalkan Kau ada pegangan Kau talangi aja dulu, nanti kalau duit Abang sudah ada nanti Aku ganti, tidak usah takut Abang yang tanggung jawab", Terdakwa jawab "Iya Bang agek Aku usahakan juga Bang".

19. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah **Rp457.788.000,00** (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ke Pekas Korem 041/Gamas secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 15 Agustus 2023 sejumlah Rp Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada Saksi-3 di rumah Saksi-3 (Asmil Perumahan Garuda, Jln. Garuda 1 Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu).
- b. Pada tanggal 16 Agustus 2023 sejumlah Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada Letda Cku Edison di kantor Kurem 041/Gamas.
- c. Pada tanggal 21 Agustus 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada Saksi-3 di kantor Kurem 041/Gamas.
- d. Pada tanggal 23 Agustus 2023 sejumlah Rp159.788.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada Letda Cku Edison di rumah Letda Cku Edison (Perumahan Jenggalu Lingkarbarat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu).

20. Bahwa benar dari nominal sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang Terdakwa kembalikan, uang dari PNS Ali sejumlah **Rp148.000.000,00** (seratus empat puluh delapan juta rupiah), sehingga Terdakwa mengembalikan dengan uang pribadi sejumlah **Rp309.788.000,00** (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu

Halaman 58 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar setelah Terdakwa mengembalikan uang melalui Pekas Korem 041/Gamas sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Terdakwa mendapat bukti surat berbentuk KU-42 yang dikeluarkan oleh Paku Korem 041/Gamas dan uang tersebut telah masuk ke kas negara yang buktinya ada di kantor Pekas Korem 041/Gamas.
22. Bahwa benar dalam perkara Terdakwa ini, total kelebihan pembayaran Tunkin yang masuk ke rekening BRI Terdakwa sehingga menjadi kerugian negara sejumlah **Rp411.830.000,00** (empat ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa telah mengembalikan kelebihan pembayaran Tunkin tersebut ke kas negara sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sehingga terjadi kelebihan dalam pengembalian ke kas negara sejumlah **Rp45.958.000,00** (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
23. Bahwa benar keuntungan Terdakwa atau uang yang dinikmati Terdakwa dari aliran dana Anomali Tunkin sejumlah **Rp25.930.000,00** (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa telah mengembalikan ke kas negara dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa sejumlah Rp309.788.000,00 (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan uang yang seharusnya tidak dibebankan kepada Terdakwa sejumlah **Rp283.858.000,00** (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
24. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam proses pencairan Tunkin setiap bulannya adalah Terdakwa membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) yang asli sesuai dengan rekapan Juru Bayar sampai naik ke Paku Korem 041/Gamas, setelah itu baru Terdakwa serahkan kepada PNS Ali.
25. Bahwa benar PNS Ali dalam mengerjakan berkas pengajuan Tunkin selalu bekerja di rumah pribadinya yang beralamat di Komplek Perumahan Puri Lestari, Jln. Puri Lestari Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan tidak dibantu oleh siapa-siapa.
26. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa, Saksi-5 (Serka Fadliansyah), Saksi-6 (Serda Evo Frengki) dan PNS Ali berkumpul di rumah PNS Ali untuk berkoordinasi tentang kejelasan pertanggungjawaban pengembalian dana Anomali Tunkin, dan hasil pertemuan tersebut PNS Ali menyanggupi mengembalikan uang Terdakwa dengan syarat dari PNS Ali, siapa pun yang bertanya Terdakwa harus menjawab "Siap Saya, siap salah, siap lalai, siap dikembalikan" dan PNS Ali meminta agar tidak melebar kemana-mana.

Halaman 59 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Bahwa benar bahwa terdakwa yang memanipulasi data pengajuan Anomali Tunkin adalah PNS Ali yang sebelumnya menjabat sebagai BP (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas dan setelah perkara Anomali dana Tunkin ini terbongkar sekira bulan Agustus 2023 PNS Ali ditarik berdinis ke Kudam II/Swj dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya karena PNS Ali telah melakukan THTI.

28. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada dana masuk setiap bulannya dikarenakan selalu diberitahu oleh PNS Ali kemudian PNS Ali menyuruh Terdakwa untuk mentransfer kepada PNS Ali dan juga terkadang PNS Ali meminta Terdakwa untuk menyerahkan secara tunai.

29. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa tidak ada keterkaitan hal apapun dengan PNS Ali dan pada saat Terdakwa menerima transferan Terdakwa tidak mengetahui dana tersebut dana apa dan berasal dari mana serta Terdakwa juga tidak mengetahui kenapa PNS Ali mempercayai Terdakwa untuk menerima transferan.

30. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjalin komunikasi dengan PNS Ali atau tidak pernah bermufakat dengan PNS Ali jika nanti rekening Terdakwa akan menerima kelebihan pembayaran Tunkin, Terdakwa baru mengetahui setelah ditelphone oleh PNS Ali ketika dana Anomali Tunkin telah masuk ke rekening Terdakwa pada setiap bulannya kemudian PNS Ali meminta untuk mentransfer sebagian atau menyerahkan secara tunai dan sisanya buat Terdakwa.

31. Bahwa benar Terdakwa sudah menanyakan kepada PNS Ali tentang keberadaan dana yang masuk ke rekening Terdakwa dan menurut penjelasan PNS Ali kepada Terdakwa bahwa dana tersebut adalah uang dari PNS Ali.

32. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa mempercayai PNS Ali tetapi ditengah perjalanan Terdakwa sempat mencurigai bahwa dana yang Terdakwa terima berasal dari hal yang tidak jelas, tetapi Terdakwa biarkan saja karena Terdakwa tergiur mendapat keuntungan yang besar dari hal tersebut.

33. Bahwa benar selama Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 yaitu selama 21 (dua puluh satu) bulan, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada atasan Terdakwa atau kepada Juru Bayar ataupun kepada Paku Korem 041/Gamas.

34. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Dedi Erdison) yang telah lama sebagai anggota Tim Intel Korem 041/Gamas dan Saksi-3 yang menjabat di Staf Keuangan Korem 041/Gamas dari bulan September 2021 tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa ketika Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin selama bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022.

35. Bahwa benar selama menjadi Anggota TNI AD Terdakwa tidak pernah terlibat perkara pidana maupun disiplin dan Terdakwa tidak pernah dihukum baik hukuman berdasarkan putusan pengadilan maupun hukuman disiplin oleh Ansum.

Halaman 60 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. Bahwa benar Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan lebih berhati-hati jika menerima transferan uang yang mencurigakan.

37. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis sudah 2 (dua) kali melaksanakan tugas operasi yaitu Satgas RI-PNG tahun 2012-2013 dan Satgas RI-PNG tahun 2015-2016.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Pencucian Uang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila Terdakwa tidak bisa membayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, Majelis Hakim akan menentukan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidananya.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan (*clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Terdakwa sendiri yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan disusun secara tunggal yaitu Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-

Halaman 61 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan".

Unsur ketiga : "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)".

Unsur keempat : "Yang dilakukan oleh setiap orang yang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Setiap orang".

1. Yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha. Subyek hukum adalah yang mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan. Sedangkan yang dimaksud "Setiap orang" menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, termasuk juga dalam hal ini diri Terdakwa.

2. Kata "Setiap" disini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

3. Pengertian "Setiap orang" disini adalah subyek hukum yang pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat segala tindak pidana yang dilakukan dan sehat jasmani maupun rohani sedang tidak terganggu akal pikirannya (geestelijke vermogens), dan segala perbuatannya mampu ia/petindak (Terdakwa) pertanggungjawabkan secara hukum. Pasal-pasal di KUHP yang berkaitan dengan unsur "Setiap Orang" mengatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia dengan pengertian "Setiap Orang" berarti tanpa terkecuali oleh karena itu termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Halaman 62 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Budi Andriansyah) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. I TA 2011 di Dodik Secata Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Dikjurtaif di Dodiklatpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Yonif 144/JY, pada tahun 2019 Terdakwa berdinis di Korem 041/Gamas dan pada tahun 2022 mengikuti Diktuba Reg di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan Dikjurbaif di Dodiklatpur Baturaja kemudian ditugaskan sebagai Ba Dosir Staf Sper Kodim 0407/KB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor Kep/32/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/35/IV/2024 tanggal 2 April 2024 serta saat hadir di persidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI AD.
3. Bahwa benar selain sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Halaman 63 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan".

1. Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dan berkaitan dengan sarana atau cara yang digunakan oleh pelaku, karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan, pilih salah satu ataupun lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum (notoir feiten notorious) Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 184 ayat (2) KUHAP. Unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satunya.

2. Arti Transfer menurut KBBI adalah pindah atau beralih tempat, sedangkan yang dimaksud dengan mentransfer adalah memindahkan atau mengalihkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain atau dari seseorang ke orang lain. Transfer uang adalah bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu, atau juga bisa diartikan sebagai pemindahan uang, yang prosesnya diteruskan kepada bank lain. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana *jo* Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/BI/2012 tentang Transfer Dana, menerangkan bahwa transfer uang adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian transfer uang adalah layanan yang disediakan bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.

3. Yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam hal ini termasuk adalah uang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menerima aliran dana Anomali Tunkin melalui rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah yang berasal dari SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).

Halaman 64 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Terdakwa menerima aliran dana Anomali Tunkin pada tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 1 April 2019 Pukul 09.54 WIB Terdakwa menerima Tunkin sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian pada Pukul 09.55 WIB masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp5.089.000,00 (lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp7.178.000,00** (tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kemudian sekira Pukul 10.30 WIB PNS Ali menghubungi Terdakwa melalui telephone Watshapp "Bud, itu ada uang masuk ke rekeningmu tolong Kamu cek, nanti Kamu kirim ke Abang", kemudian Terdakwa bertanya "Uang apa itu Bang? tunkin Saya kan sudah masuk", lalu PNS Ali menjawab "Itu ada uang Abang masuk ke rekeningmu, nanti Kamu transfer ke Abang", dan setelah Terdakwa cek melalui SMS Banking milik Terdakwa ternyata benar ada uang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp5.089.000,00 (lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudianTerdakwa menghubungi kembali PNS Ali melalui telephone Watshapp "Bang, ijin Bang ini ada uang masuk ke rekening Saya sejumlah Rp5.089.000,00 (lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah)", kemudian PNS Ali menyuruh Terdakwa agar mentransfer ke rekening BNI milik PNS Ali dengan Nomor Rekening 0381881878 atas nama BPK R MUHAMMAD sejumlah **Rp4.200.000,00** (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung mentransfer ke rekening PNS Ali, kemudian Terdakwa bertanya kepada PNS Ali "Duit apa ini Bang kok masuk-masuk bae ke rekening Aku Bang, jujur aja Bang ini duit apa?" PNS Ali jawab "Tidak apa-apa itu sisanya untukmu, nanti kalo ada apa-apa Abang yang tanggung jawab".
- b. Pada tanggal 11 Juni 2019 masuk lagi uang ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp3.781.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), kemudian di hari yang sama dan jam yang sama masuk lagi di rekening Terdakwa yaitu Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp5.870.000,00** (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu atas permintaan PNS Ali, Terdakwa serahkan uang tersebut ke rekening BNI PNS Ali sejumlah **Rp3.000.000,00** (tiga juta rupiah).
- c. Pada tanggal 2 Juli 2019 masuk sejumlah Rp3.319.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dan sejumlah Rp3.781.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), kemudian tanggal 18 Juli 2019 masuk sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sejumlah Rp5.089.000,00 (lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya tanggal 25 Juli 2019 masuk sejumlah Rp4.089.000,00 (empat juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp18.278.000,00** (delapan belas juta dua ratus

Halaman 65 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) sudah termasuk Tunkin bulan Juli dan Tunkin

ke-13 (tiga belas) Terdakwa di dalamnya sejumlah Rp4.178.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan secara tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga total yang Terdakwa berikan kepada PNS Ali sejumlah **Rp13.000.000,00** (tiga belas juta rupiah).

d. Pada tanggal 10 September 2019 masuk sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 September 2019 masuk sejumlah Rp 4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp22.904.000,00** (dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total yang Terdakwa berikan kepada PNS Ali sejumlah **Rp16.000.000,00** (enam belas juta rupiah).

e. Pada tanggal 1 Oktober 2019 masuk sejumlah Rp4.251.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 masuk sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp11.152.000,00** (sebelas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian PNS Ali meminta Terdakwa untuk mentransfer ke rekening BNI Nomor Rekening 8136834150 atas nama SDR RM IQBAL sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa berikan secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total yang Terdakwa berikan kepada PNS Ali sejumlah **Rp7.000.000,00** (tujuh juta rupiah).

f. Pada tanggal 1 November 2019 masuk sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan sejumlah Rp5.871.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), kemudian dan tanggal 5 November 2019 masuk sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp12.511.000,00** (dua belas juta lima ratus sebelas ribu rupiah) termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya

Halaman 66 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah **Rp4.000.000,00** (empat juta rupiah) dan secara tunai sejumlah **Rp5.000.000,00** (lima juta rupiah), sehingga total yang Terdakwa berikan kepada PNS Ali sejumlah **Rp9.000.000,00** (sembilan juta rupiah).

g. Pada bulan Desember 2019 masuk sejumlah **Rp17.280.000,00** (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin bulan Desember 2019 dan Tunkin bulan Januari 2020 Terdakwa di dalamnya sejumlah **Rp4.178.000,00** (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kemudian atas permintaan PNS Ali uang tersebut Terdakwa berikan kepada istri PNS Ali (Sdri. Evi) di rumah orang tua Sdri. Evi di daerah Sawah Lebar, Kota Bengkulu sejumlah **Rp5.000.000,00** (lima juta rupiah) secara tunai.

3. Bahwa benar rincian Terdakwa menerima aliran dana Anomali Tunkin pada tahun 2020 sebagai berikut:

a. Pada tanggal 3 Februari 2020 pukul 09.44 Wib masuk sejumlah **Rp3.851.000,00** (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan masuk sejumlah **Rp4.551.000,00** (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp8.402.000,00** (delapan juta empat ratus dua ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), pada saat itu PNS Ali tidak meminta untuk Terdakwa transfer kepada PNS Ali akan tetapi PNS Ali bilang "Tarik uang cash aja Bud **Rp5.000.000,00** (lima juta rupiah) sisanya simpan dulu di rekening Kamu", kemudian setelah menarik uang secara tunai sejumlah **Rp5.000.000,00** (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa serahkan kepada PNS Ali.

b. Pada tanggal 2 Maret 2020 masuk sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian sejumlah **Rp6.129.000,00** (enam juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), kemudian sejumlah **Rp3.781.000,00** (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp14.088.000,00** (empat belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian PNS Ali menyuruh Terdakwa agar mentransfer ke rekening BNI PNS Ali dengan sisa uang di rekening bulan Desember 2019, bulan Februari 2020 dan bulan Maret 2020 sejumlah **Rp23.000.000,00** (dua puluh tiga juta rupiah).

c. Pada tanggal 1 April 2020 masuk sejumlah **Rp4.551.000,00** (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan sejumlah **Rp2.089.000,00** (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp6.640.000,00**

Halaman 67 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 46-k/PM I-04/AD/IV/2024

Terdakwa di dalamnya sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah).

d. Pada tanggal 4 Mei 2020 masuk sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dan sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp6.767.000,00** (enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah **Rp3.300.000,00** (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

e. Pada tanggal 1 Juli 2020 masuk sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan sejumlah Rp4.178.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp6.267.000,00** (enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan pada bulan Juli PNS Ali tidak meminta untuk Terdakwa transfer.

f. Pada tanggal 3 Agustus 2020 masuk sejumlah Rp5.089.000 (lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan tanggal 4 Agustus 2020 sejumlah Rp3.319.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga total sejumlah **Rp8.408.000,00** (delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali ke sejumlah **Rp7.000.000,00** (tujuh juta rupiah).

g. Pada tanggal 1 September 2020 masuk sejumlah Rp5.183.000,00 (lima juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp7.533.000,00** (tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI Nomor Rekening 8136834150 atas nama SDR RM IQBAL dan secara tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga total yang Terdakwa berikan kepada PNS Ali sejumlah **Rp4.900.000,00** (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar rincian Terdakwa menerima aliran dana Anomali Tunkin pada tahun 2021 sebagai berikut:

Halaman 68 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 3 Februari 2021 masuk sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dan sejumlah Rp7.271.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp9.487.000,00** (sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah **Rp6.500.000,00** (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 1 April 2021 masuk sejumlah Rp7.271.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan tanggal 5 April 2021 sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp9.360.000,00** (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Mandiri Nomor Rekening 1130034616332 atas nama Fadilah, sehingga total yang Terdakwa berikan kepada PNS Ali sejumlah **Rp6.500.000,00** (enam juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar rincian Terdakwa menerima aliran dana Anomali Tunkin pada tahun 2022 sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 3 Februari 2022 masuk sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan tanggal 4 Februari 2022 sejumlah Rp7.271.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp9.360.000,00** (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), pada saat itu PNS Ali tidak ada menyuruh Terdakwa untuk transfer.
- b. Pada tanggal 4 Maret 2022 masuk sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian tanggal 17 Maret 2022 sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp6.789.000,00** (enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah **Rp2.000.000,00** (dua juta rupiah).
- c. Pada tanggal tanggal 6 April 2022 sejumlah **Rp14.542.000,00** (empat belas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) di luar Tunkin Terdakwa, kemudian Terdakwa transfer ke rekening BNI PNS Ali sejumlah

Halaman 69 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 5000/00000 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- d. Pada tanggal 9 Mei 2022 masuk sejumlah Rp35.510.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp10.562.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan sejumlah Rp208.900.000,00 (dua ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total sejumlah **Rp254.972.000,00** (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sudah termasuk Tunkin Terdakwa di dalamnya sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan kepada PNS Ali secara tunai sejumlah **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah).
6. Bahwa benar total keseluruhan dana Anomali Tunkin termasuk Tunkin Induk Terdakwa yang masuk di rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah yang berasal dari SPAN dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 atau selama 21 (dua puluh satu) bulan sejumlah **Rp457.788.000,00** (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
7. Bahwa benar Tunkin Terdakwa setiap bulan sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total Tunkin Terdakwa dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 sejumlah **Rp45.958.000,00** (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
8. Bahwa benar total kelebihan pembayaran Tunkin yang diterima Terdakwa dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 atau selama 21 (dua puluh satu) bulan sejumlah **Rp411.830.000,00** (empat ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
9. Bahwa benar dari total kelebihan pembayaran Tunkin yang diterima Terdakwa dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 atau selama 21 (dua puluh satu) bulan sejumlah Rp411.830.000,00 (empat ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian diserahkan kepada PNS Ali sejumlah **Rp156.900.000,00** (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) secara transfer dan sejumlah **Rp229.000.000,00** (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) secara tunai, sehingga total keseluruhan yang diserahkan kepada PNS Ali sejumlah **Rp385.900.000,00** (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
10. Bahwa benar dari total kelebihan pembayaran Tunkin yang diterima Terdakwa dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 atau selama 21 (dua puluh satu) bulan sejumlah Rp411.830.000,00 (empat ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut, yang dinikmati atau yang menjadi keuntungan Terdakwa sejumlah **Rp25.930.000,00** (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 70 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa mendapatkan tekanan secara terus menerus dari Paurpam dan Pakurem 041/Gamas, pada tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa menuju ke rumah Saksi-3 (Serda Muhammad Putra Habibillah) untuk mengembalikan uang ke Pekas Korem 041/Gamas dengan usaha Terdakwa sendiri sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) secara tunai.

12. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2023 PNS Ali menelphone Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang di rumah PNS Ali, setibanya di rumah PNS Ali langsung memberikan tas berwarna hitam yang berisi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian PNS Ali berkata kepada Terdakwa "Sisanya agek yo Abang usahakan dulu, itu duit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kagek masukkan kenama Kau Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah), sisanya Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) untuk Evo biar Paku tidak kejar-kejar lagi biar dikiranya kalian berdua sudah usaha dan jangan cerita kemana-mana kalau duit ini dari Abang", Terdakwa jawab "Siap Bang, yang penting sisanya tolong dikembalikan Bang karena Kami juga dikejar-kejar Bang", kemudian PNS Ali jawab "Iya oi jangan nyenyas nian, pokoknya jangan kasih tau Paku kalau duit ini dari Abang", Terdakwa jawab "Siap Bang", kemudian PNS Ali jawab "Untuk sisanya misalkan Kau ada pegangan Kau talangi aja dulu, nanti kalau duit Abang sudah ada nanti Aku ganti, tidak usah takut Abang yang tanggung jawab", Terdakwa jawab "Iya Bang agek Aku usahakan juga Bang".

13. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ke Pekas Korem 041/Gamas secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 15 Agustus 2023 sejumlah Rp Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada Saksi-3 di rumah Saksi-3 (Asmil Perumahan Garuda, Jln. Garuda 1 Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu).
- b. Pada tanggal 16 Agustus 2023 sejumlah Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada Letda Cku Edison di kantor Kurem 041/Gamas.
- c. Pada tanggal 21 Agustus 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada Saksi-3 di kantor Kurem 041/Gamas.
- d. Pada tanggal 23 Agustus 2023 sejumlah Rp159.788.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada Letda Cku Edison di rumah Letda Cku Edison (Perumahan Jenggalu Lingkarbarat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu).

Halaman 71 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar dengan nominal sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang Terdakwa kembalikan, uang dari PNS Ali sejumlah **Rp148.000.000,00** (seratus empat puluh delapan juta rupiah), sehingga Terdakwa mengembalikan dengan uang pribadi sejumlah **Rp309.788.000,00** (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

15. Bahwa benar setelah Terdakwa mengembalikan uang melalui Pekas Korem 041/Gamas sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Terdakwa mendapat bukti surat berbentuk KU-42 yang dikeluarkan oleh Paku Korem 041/Gamas dan uang tersebut telah masuk ke kas negara yang buktinya ada di kantor Pekas Korem 041/Gamas.

16. Bahwa benar dalam perkara Terdakwa ini, total kelebihan pembayaran Tunkin yang masuk ke rekening BRI Terdakwa sehingga menjadi kerugian negara sejumlah Rp411.830.000,00 (empat ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa telah mengembalikan kelebihan pembayaran Tunkin tersebut ke kas negara sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sehingga terjadi kelebihan dalam pengembalian ke kas negara sejumlah **Rp45.958.000,00** (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

17. Bahwa benar keuntungan Terdakwa atau uang yang dinikmati Terdakwa dari aliran dana Anomali Tunkin sejumlah **Rp25.930.000,00** (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa telah mengembalikan ke kas negara dengan menggunakan uang pribadi sejumlah Rp309.788.000,00 (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sehingga total yang seharusnya dikembalikan ke kas negara hanya sejumlah **Rp283.858.000,00** (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

18. Bahwa dari total yang Terdakwa serahkan kepada PNS Ali sejumlah **Rp385.900.000,00** (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) telah dikembalikan ke kas negara melalui Terdakwa sejumlah Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah), sehingga beban PNS Ali dalam perkara ini untuk mengembalikan ke kas negara sejumlah **Rp237.900.000,00** (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah menerima pentransferan dana Anomali Tunkin di rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah yang berasal dari SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) mulai dari bulan April 2019 sampai dengan Mei 2022 atau selama 21 (dua puluh satu) bulan dengan total sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan Terdakwa telah mengembalikan seluruhnya uang

Halaman 72 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 46/K/PM I-04/AD/IV/2024. Pekas Korem 041/Gamas, sehingga keuntungan yang telah dinikmati Terdakwa telah dikembalikan seluruhnya dan sudah tidak ada lagi kerugian negara dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang menerima pentransferan”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”.

1. Bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu yang diketahuinya atau patut diduganya, karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan, pilih salah satu ataupun lebih dari satu, sehingga unsur ini telah terpenuhi apabila telah terpenuhi salah satunya.
2. Yang dimaksud dengan diketahuinya atau patut diduganya adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang atau uang tersebut dari kejahatan apa (sebagaimana diterangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang atau uang itu dari perolehan tidak wajar atau mencurigakan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 2017 Terdakwa mendapat surat perintah dari Danyonif 144/JY untuk Bantuan Personel (BP) ke Korem 041/Gamas, kemudian Terdakwa ditempatkan di Pekas Korem 041/Gamas, tugas Terdakwa membantu penomoran Wabku, mencatat dan menghimpun Wabku selama 7 (tujuh) bulan, setelah itu pada bulan Juli 2018 Terdakwa ditugaskan oleh Paur Verifikasi (Lettu Cku Gunawan) sebagai pembantu Operator SPM (Surat Perintah Membayar) yang bertugas membantu PNS Ali (Bendahara Pengeluaran) dalam mengajukan SPM (Surat perintah membayar), kemudian Terdakwa belajar untuk mengoperasikan Aplikasi SAS dan belajar membuat SPM dari PNS Ali.
2. Bahwa benar PNS Ali dalam mengerjakan berkas pengajuan Tunkin selalu bekerja di rumah pribadinya yang beralamat di Komplek Perumahan Puri Lestari, Jln. Puri Lestari Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan tidak dibantu oleh siapa-siapa.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada dana masuk setiap bulannya dikarenakan selalu diberitahu oleh PNS Ali kemudian PNS Ali menyuruh Terdakwa untuk mentransfer kepada PNS Ali dan juga terkadang PNS Ali meminta Terdakwa untuk menyerahkan secara tunai.
4. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa tidak ada keterkaitan hal apapun dengan PNS Ali dan pada saat Terdakwa menerima transferan Terdakwa tidak mengetahui

Halaman 73 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut dan apakah dana tersebut berasal dari mana serta Terdakwa juga tidak mengetahui kenapa PNS Ali mempercayai Terdakwa untuk menerima transferan.

5. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjalin komunikasi dengan PNS Ali atau tidak pernah bermufakat dengan PNS Ali jika nanti rekening Terdakwa akan menerima kelebihan pembayaran Tunkin, Terdakwa baru mengetahui setelah ditelphone oleh PNS Ali ketika dana Anomali Tunkin telah masuk ke rekening Terdakwa pada setiap bulannya kemudian PNS Ali meminta untuk mentransfer sebagian atau menyerahkan secara tunai dan sisanya buat Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa sudah menanyakan kepada PNS Ali tentang keberadaan dana yang masuk ke rekening Terdakwa dan menurut penjelasan PNS Ali kepada Terdakwa bahwa dana tersebut adalah uang dari PNS Ali.

7. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa mempercayai PNS Ali tetapi ditengah perjalanan Terdakwa sempat mencurigai bahwa dana yang Terdakwa terima berasal dari hal yang tidak jelas, tetapi Terdakwa biarkan saja karena Terdakwa tergiur mendapat keuntungan yang besar dari hal tersebut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 yaitu selama 21 (dua puluh satu) bulan, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada atasan Terdakwa atau kepada Juru Bayar ataupun kepada Paku Korem 041/Gamas.

9. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Dedi Erdison) yang telah lama sebagai anggota Tim Intel Korem 041/Gamas dan Saksi-3 yang menjabat di Staf Keuangan Korem 041/Gamas dari bulan September 2021 tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa ketika Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin selama bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022.

10. Bahwa benar dalang yang memanipulasi data pengajuan Anomali Tunkin adalah PNS Ali yang sebelumnya menjabat sebagai BP (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas dan setelah perkara Anomali dana Tunkin ini terbongkar sekira bulan Agustus 2023 PNS Ali ditarik berdinis ke Kudam II/Swj dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya karena PNS Ali telah melakukan THTI.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa memang pada awalnya tidak tahu menahu tentang dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekening BRI Terdakwa, tetapi karena dana tersebut masuk tidak hanya sekali dan jumlahnya diluar batas kewajaran yang seharusnya diterima oleh Terdakwa, di tengah perjalanan Terdakwa sempat menduga bahwa dana tersebut berasal dari hal yang tidak jelas atau tindak pidana dan Terdakwa juga tidak melaporkan ketika menerima aliran dana Anomali Tunkin dari bulan April 2019 sampai dengan Mei 2022 kepada atasan atau pejabat yang berwenang atau yang berhubungan pada saat itu seperti Juru Bayar, Staf Intel ataupun Staf Keuangan Korem 041/Gamas karena Terdakwa merasa akan baik-baik saja karena hanya sebagai penerima dan

Halaman 74 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mendapat fee atau keuntungan dari PNS Ali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”, telah terpenuhi.

Unsur keempat : **“Yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”.**

1. Bahwa yang dimaksud turut serta melakukan dalam hal ini sama dengan arti kata bersama-sama melakukan atau ditandai dengan adanya kerjasama dalam melakukan suatu tindak pidana, sedikitnya harus ada dua orang dan dialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana.
2. Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
3. Bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada waktu kejahatan dilakukan atau setelahnya.
4. Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat atau dikatakan ada permufakatan jahat apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Budi Andriansyah) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. I TA 2011 di Dodik Secata Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Dikjurtaif di Dodiklatpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Yonif 144/JY, pada tahun 2019 Terdakwa berdinasi di Korem 041/Gamas dan pada tahun 2022 mengikuti Diktuba Reg di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan Dikjurbaif di Dodiklatpur Baturaja kemudian ditugaskan sebagai Ba Dosir Staf Sper Kodim 0407/KB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera

Halaman 75 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No/46-K/PM I-04/AD/IV/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/35/IV/2024 tanggal 2 April 2024 serta saat hadir di persidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI AD.

3. Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena terlibat dalam menerima dana Anomali Tunkin selama 21 (dua puluh satu) bulan mulai dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 pada saat Terdakwa menjadi Operator SPM (Surat Perintah Membayar) Pekas Korem 041/Gamas di kota Bengkulu.

4. Bahwa benar Terdakwa menerima aliran dana Anomali Tunkin melalui rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah yang berasal dari SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).

5. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2019 Pukul 09.54 WIB Terdakwa menerima Tunkin sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian pada Pukul 09.55 WIB masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp5.089.000,00 (lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp7.178.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kemudian sekira Pukul 10.30 WIB PNS Ali menghubungi Terdakwa melalui telephone Watshapp "Bud, itu ada uang masuk ke rekeningmu tolong Kamu cek, nanti Kamu kirim ke Abang", kemudian Terdakwa bertanya "Uang apa itu Bang? tunkin Saya kan sudah masuk", lalu PNS Ali menjawab "Itu ada uang Abang masuk ke rekeningmu, nanti Kamu transfer ke Abang", dan setelah Terdakwa cek melalui SMS Banking milik Terdakwa ternyata benar ada uang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp5.089.000,00 (lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudianTerdakwa menghubungi kembali PNS Ali melalui telephone Watshapp "Bang, ijin Bang ini ada uang masuk ke rekening Saya sejumlah Rp5.089.000,00 (lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah)", kemudian PNS Ali menyuruh Terdakwa agar mentransfer ke rekening BNI milik PNS Ali dengan Nomor Rekening 0381881878 atas nama BPK R MUHAMMAD sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung mentransfer ke rekening PNS Ali, kemudian Terdakwa bertanya kepada PNS Ali "Duit apa ini Bang kok masuk-masuk bae ke rekening Aku Bang, jujur aja Bang ini duit apa?" PNS Ali jawab "Tidak apa-apa itu sisanya untukmu, nanti kalo ada apa-apa Abang yang tanggung jawab".

6. Bahwa benar total keseluruhan dana Anomali Tunkin termasuk Tunkin Induk Terdakwa yang masuk di rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah yang berasal dari SPAN dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 atau selama 21 (dua puluh satu) bulan sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan

Halaman 76 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Tunkin Terdakwa setiap bulan sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total Tunkin Terdakwa dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 sejumlah Rp45.958.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
8. Bahwa benar total kelebihan pembayaran Tunkin yang diterima Terdakwa dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 atau selama 21 (dua puluh satu) bulan sejumlah Rp411.830.000,00 (empat ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
9. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa, Saksi-5 (Serka Fadliansyah), Saksi-6 (Serda Evo Frengki) dan PNS Ali berkumpul di rumah PNS Ali untuk berkoordinasi tentang kejelasan pertanggungjawaban pengembalian dana Anomali Tunkin, dan hasil pertemuan tersebut PNS Ali menyanggupi mengembalikan uang Terdakwa dengan syarat dari PNS Ali, siapa pun yang bertanya Terdakwa harus menjawab "Siap Saya, siap salah, siap lalai, siap dikembalikan" dan PNS Ali meminta agar tidak melebar kemana-mana.
10. Bahwa benar dalang yang memanipulasi data pengajuan Anomali Tunkin adalah PNS Ali yang sebelumnya menjabat sebagai BP (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas dan setelah perkara Anomali dana Tunkin ini terbongkar sekira bulan Agustus 2023 PNS Ali ditarik berdinis ke Kudam II/Swj dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya karena PNS Ali telah melakukan THTI.
11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada dana masuk setiap bulannya dikarenakan selalu diberitahu oleh PNS Ali kemudian PNS Ali menyuruh Terdakwa untuk mentransfer kepada PNS Ali dan juga terkadang PNS Ali meminta Terdakwa untuk menyerahkan secara tunai.
12. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa tidak ada keterkaitan hal apapun dengan PNS Ali dan pada saat Terdakwa menerima transferan Terdakwa tidak mengetahui dana tersebut dana apa dan berasal dari mana serta Terdakwa juga tidak mengetahui kenapa PNS Ali mempercayai Terdakwa untuk menerima transferan.
13. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjalin komunikasi dengan PNS Ali atau tidak pernah bermufakat dengan PNS Ali jika nanti rekening Terdakwa akan menerima kelebihan pembayaran Tunkin, Terdakwa baru mengetahui setelah ditelphone oleh PNS Ali ketika dana Anomali Tunkin telah masuk ke rekening Terdakwa pada setiap bulannya kemudian PNS Ali meminta untuk mentransfer sebagian atau menyerahkan secara tunai dan sisanya buat Terdakwa.
14. Bahwa benar Terdakwa sudah menanyakan kepada PNS Ali tentang keberadaan dana yang masuk ke rekening Terdakwa dan menurut penjelasan PNS Ali kepada Terdakwa bahwa dana tersebut adalah uang dari PNS Ali.

Halaman 77 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa ketika menerima transferan dana Anomali Tunkin dari SPAN sejak bulan April 2019 sampai dengan Mei 2022 tersebut sebagai personel Korem 041/Gamas yang berada di Provinsi Bengkulu. Dan Terdakwa sebelumnya tidak ada kerja sama, komunikasi ataupun sepakat dengan PNS Ali mengenai akan masuknya dana Anomali Tunkin ke rekening BRI Terdakwa tersebut, Terdakwa baru menyadari atau menduga bahwa itu berasal dari hal yang tidak jelas setelah beberapa kali menerima transferan dan Terdakwa tetap tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang pada saat itu karena Terdakwa merasa hanya sebagai penerima saja dan tergiur mendapat fee atau keuntungan dari PNS Ali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara pembantuan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: **“Setiap orang yang menerima pentransferan dan menggunakan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara pembantuan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa dan di persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

Halaman 78 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menjaga kepentingan umum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum, Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

2. Menjaga kepentingan umum dalam arti menjadi efek jera dan efek cegah bagi personil lain baik prajurit maupun warga sipil agar tidak melakukan hal yang sama karena dapat merugikan keuangan negara yang pada akhirnya akan berimbas merugikan masyarakat umum sebagai warga negara.

3. Menjaga kepentingan militer dalam arti agar dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah bagi personil lain khususnya personil Korem 041/Gamas dan jajarannya agar tidak terulang kembali perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu menerima sejumlah transferan dana diluar batas kewajaran sebagai prajurit TNI yang patut diketahuinya bahwa dana tersebut berasal dari hal yang tidak jelas atau dari kejahatan tetapi tidak melaporkan kepada atasan atau pejabat yang berwenang pada saat itu dan justru meneruskan karena tergiur mendapatkan keuntungan, karena hal tersebut dapat merusak nama baik TNI AD khususnya Korem 041/Gamas di mata pemerintahan dan di mata masyarakat. Majelis Hakim juga menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin prajurit bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan seluruh prajurit Korem 041/Gamas bahwa setiap yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa tetap melanjutkan menerima transferan dana anomali tunjangan kinerja dari SPAN dan tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang karena Terdakwa tergiur mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak nama baik TNI AD khususnya Korem 041/Gamas di mata pemerintahan dan di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai secara pasti tentang rincian aliran dana anomali tunkin yang diterima Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa mendapat transferan (bruto) dari SPAN sejumlah **Rp457.788.000,00** (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
2. Tunkin Terdakwa yang masih tergabung di dalamnya sejumlah **Rp45.958.000,00** (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 79 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diterima Terdakwa (netto) sejumlah **Rp411.830.000,00** (empat ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

4. Dana anomali tunkin yang Terdakwa serahkan kepada PNS Ali sejumlah **Rp385.900.000,00** (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

5. Keuntungan yang dinikmati Terdakwa sejumlah **Rp25.930.000,00** (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

6. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana anomali seluruhnya ke kas negara sejumlah **Rp457.788.000,00** (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dimana menggunakan uang dari PNS Ali sejumlah **Rp148.000.000,00** (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan uang pribadi Terdakwa sejumlah **Rp309.788.000,00** (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kerugian negara seluruhnya sejumlah **Rp411.830.000,00** (empat ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari kerugian negara tersebut dibebankan kepada PNS Ali sejumlah **Rp237.900.000,00** (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari kerugian negara tersebut dibebankan Terdakwa sejumlah **Rp309.788.000,00** (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan Terdakwa telah menikmati keuntungan sejumlah Rp25.930.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), maka terjadi kelebihan pengembalian sejumlah **Rp283.858.000,00** (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), sehingga harus dikembalikan oleh negara kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim lebih mengedepankan pengembalian kerugian atau aset negara dibandingkan dengan pemidanaan badan terhadap diri Terdakwa. Hal ini akan lebih bijak daripada memidana Terdakwa namun kerugian negara tidak dapat kembali. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

Halaman 80 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik TNI AD khususnya Korem 041/Gamas di mata pemerintahan dan di mata masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin yang pernah diterimanya ke kas negara melalui Pekas Korem 041/Gamas sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga sudah tidak ada kerugian negara dalam perkara ini.
3. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
5. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-PNG tahun 2012-2013 dan tahun 2015-2016.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila Terdakwa tidak bisa membayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidananya, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.
2. Bahwa untuk menentukan lamanya stramaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, disamping itu tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.
3. Bahwa setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan di atas,

Halaman 81 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa terbukti sebagai pembantu tindak pidana yang dilakukan oleh PNS Ali sebagai dalang yang memanipulasi pembayaran tunjangan personel Korem 041/Gamas, serta Terdakwa telah menjalani penahanan sementara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer terhadap Terdakwa masih terlalu berat sehingga patut dan layak serta adil apabila pidana penjara tersebut diperingan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan keterbuktian unsur pidananya dan pertimbangan penjatuan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka dikenakan denda terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Maret 2019.
2. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan April 2019.
3. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Mei 2019.
4. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Juni 2019.
5. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Juli 2019.
6. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Agustus 2019.
7. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan September 2019.
8. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Oktober 2019.
9. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan November 2019.
10. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Februari 2020.

Halaman 82 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Maret 2020.
12. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan April 2020.
13. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Mei 2020.
14. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Juli 2020.
15. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Agustus 2020.
16. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan September 2020.
17. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Februari 2021.
18. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan April 2021.
19. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Februari 2022.
20. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Maret 2022.
21. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan April 2022.
22. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Mei 2022.
23. 1 (satu) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengembalian kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai TA 2019 sampai dengan TA 2022.
24. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran uang Tunai bentuk KU-42 dari Paku Korem 041/Gamas tanggal 25 Agustus 2023.
25. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang Tunai (KU-42) tanggal 23 Agustus 2023.

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini dan melekat dalam berkas perkaranya, surat-surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi kelebihan pengembalian ke kas negara yang bukan menjadi beban Terdakwa sejumlah **Rp283.858.000,00** (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), maka harus

Halaman 83 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) *jo* Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo* Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Budi Andriansyah**, Serda NRP 31110040100891, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencucian uang".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsider kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Maret 2019.
 - b. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan April 2019.
 - c. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Mei 2019.
 - d. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Juni 2019.
 - e. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Juli 2019.
 - f. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Agustus 2019.
 - g. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan September 2019.
 - h. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Oktober 2019.
 - i. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan November 2019.
 - j. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Februari 2020.

Halaman 84 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI

Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Maret 2020.

l. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI

Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan April 2020.

m. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI

Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Mei 2020.

n. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI

Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Juli 2020.

o. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI

Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Agustus 2020.

p. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI

Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan September 2020.

q. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI

Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Februari 2021.

r. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI

Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan April 2021.

s. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI

Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Februari 2022.

t. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI

Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Maret 2022.

u. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI

Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan April 2022.

v. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI

Nomor 10801023762506 atas nama Budi Andriansyah bulan Mei 2022.

w. 1 (satu) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) Pengembalian kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai TA 2019

sampai dengan TA 2022.

x. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran uang Tunai bentuk KU-42 dari Paku

Korem 041/Gamas tanggal 25 Agustus 2023.

y. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang Tunai (KU-42) tanggal 23 Agustus

2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Oditur Militer untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pengembalian ganti kerugian kepada Terdakwa sejumlah **Rp283.858.000,00** (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) melalui Satker Korem 041/Gamas.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 85 dari 86 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11010047011279 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Dr. Putra Nova Aryanto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11100007401185, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Terdakwa Salam, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910095041169 Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11080119231286

Ttd

Dr. Putra Nova Aryanto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11100007401185

Panitera Pengganti,

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974

Hakim Ketua,

CAP/Ttd

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11010047011279